



Wniosek o wznowienie postępowania administracyjnego i wezwanie do uchylenia obu decyzji administracyjnych wydanych w mojej sprawie przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska na podstawie pisma skierowanego przez prokurator Aleksandrę Mazur-Żwakę wraz z wnioskiem o zadośćuczynienie i zwrot nienależnie poniesionych kosztów.

4 wiadomości

Świ 100u <swiestowski.tomasz@gmail.com>
Do: Świ „Świstu” 100u <swiestowski.tomasz@gmail.com>

pon., 22 cze 2026 o 11:45

Oczekuję ponownego przeprowadzenia postępowania przez organ (po wydaniu postanowienia o wszczęciu postępowania na podstawie pisma skierowanego przez prokurator Aleksandrę Mazur-Żwakę) i wydania decyzji, o uchyleniu decyzji dotychczasowej z powodu stwierdzenia istnienia podstaw do jej uchylenia i wydania nowej decyzji rozstrzygającej o istocie sprawy.

Osoba, która wydała decyzję rzekomo z upoważnienia Prezydenta Miasta Ruda Śląska twierdzi iż:

"Prezydent Miasta Ruda Śląska jest związany dyspozycją przepisów prawa (art. 75 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 99 ust. pkt 2 1 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 6 z późn. zm.)), które stanowią, że osoba posiadająca prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem jeżeli istnieją uzasadnione i poważne zastrzeżenia co do stanu jej zdrowia starosta wydaje decyzję administracyjną o skierowaniu kierowcy na badania lekarskie. Tak więc tutejszy organ nie może odstąpić od prowadzonego postępowania.

Mając na uwadze bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego oraz zgodnie z art. 99 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 1 lit. a Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 622 z późn. zm.) Prezydent Miasta Ruda Śląska wydaje decyzję administracyjną o skierowaniu kierowcy lub osoby posiadającej pozwolenie na kierowanie tramwajem na badania lekarskie jeżeli istnieją uzasadnione zastrzeżenia co do stanu zdrowia.

W świetle powyższego postanowiono jak w sentencji."

Oczekuję, iż organ, który wydał tę decyzję zwróci się do Prokuratury Rejonowej w Rudzie Śląskiej o wydanie oryginału wydanej w sprawie PR 2 Ds. 1085/2020 opinii sądowo-psychiatrycznej oraz materiałów które zostały przesłane biegłym w celu jej wydania i zwróci się o zgodę na wykonanie kserokopii tych materiałów, które wcześniej były podstawą zwrócenia się prokuratury z wnioskiem do starosty o wszczęcie postępowania administracyjnego, w sprawie skierowania mnie na badania lekarskie. Podstawą do zwrócenia się z takim wnioskiem powinna być chęć organu do potwierdzenia, czy istnieją wobec kierowcy przeciwwskazania zdrowotne do kierowania pojazdami.

Przesłanka uzasadnionych zastrzeżeń co do stanu zdrowia musi być zgodna z celem ustawy o kierujących pojazdami, którym jest zapobieganie zagrożeniom w ruchu drogowym spowodowanym przez osoby, których stan zdrowia uniemożliwia sprawne prowadzenie pojazdów. Uzasadnione zastrzeżenia powinny

dotyczyć wyłącznie tego rodzaju aspektów stanu zdrowia osoby, które mogłyby mieć wpływ na zdolność do bezpiecznego prowadzenia pojazdu.

Starosta powołując się na przepisy ustawy o kierujących pojazdami i rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami zanim wyda postanowienie o skierowaniu mnie do lekarza orzecznika bezwzględnie powinien zapoznać się z materiałami na podstawie których prokurator domniemuje istnienie uzasadnionych zastrzeżeń co do moich zdrowotnych predyspozycji do kierowania pojazdami. Stwierdzone uzależnienie od narkotyków nie może być jedyną podstawą do wysłania kierowcy na badania lekarskie, w celu stwierdzenia przeciwwskazań do kierowania pojazdami co potwierdza chociażby WSA w Gdańsku w sprawie o sygn. III SA/Gd 346/14

"Zdaniem sądu opinia sądowo-psychiatryczna wydana na potrzeby prowadzonego przez prokuratora postępowania karnego, nie daje podstaw do skierowania mężczyzny na badania lekarskie, gdyż nie wynika z niej, by mężczyzna mógł stanowić zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jego stan psychiczny jest w normie. Nie stwierdzono u niego pomimo stanu uzależnienia, braku zaburzeń myślenia i spostrzegania w sensie urojeń i omamów, co pozwala przyjąć, że nie istnieją uzasadnione zastrzeżenia co do jego zdrowotnych predyspozycji do kierowania pojazdami. Stwierdzone uzależnienie od narkotyków nie może być jedyną podstawą do wysłania kierowcy na badania lekarskie, w celu stwierdzenia przeciwwskazań do kierowania pojazdami."

Ponadto zdaniem WSA w Gdańsku III SA/Gd 346/14 **skierowanie na badanie lekarskie nie może być dodatkową represją lub szykaną stosowaną wobec osoby poddanej badaniom sądowo – psychiatrycznym, zwłaszcza wówczas, gdy sprawa, w której badania takie przeprowadzono nie dotyczy przestępstwa związanego z naruszeniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym** - a tak właśnie jest w decyzji w której zostałem skierowany na badania w związku z rzekomym nękaniami pracownicy urzędu miasta w Rudzie Śląskiej która podrabiała moje podpisy na dokumentach mających znaczenie prawne. Ponadto Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej uznał opinię wydaną w sprawie II K 10/23 za nieaktualną jednak lekarze którzy ją wydali wiedząc zapewne że popełnili błąd nie zgodzili się na przeprowadzenie badań mojej osoby w celu wydania uzupełniającej opinii sądowo-psychiatrycznej.

Wobec faktu, iż decyzja Prezydenta Miasta Ruda Śląska została wydana w oparciu o opinię sądowo-psychiatryczną wnioskuję o udostępnienie mi uwierzytelnionej kserokopii tej opinii która stanowi dowód w postępowaniu administracyjnym na potrzeby udokumentowania w postępowaniu odwoławczym przed samorządowym kolegium odwoławczym w Katowicach, iż opinia została sporządzona na potrzeby innego postępowania i nie dotyczyło w ogóle wypadku w ruchu drogowym, kolizji drogowej, czy prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu czy innych podobnie działających środków.

Ponadto wnioskuję o przesłanie tego mojego wniosku o wznowienie postępowania w ślad za wnioskiem o przywrócenie terminu na wniesienie odwołania, które zostało przesłane

wraz z odwołaniem do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. W związku z koniecznością uświadomienia SKO w Katowicach, że opinia sądowo-psychiatryczna nie może stanowić wyłącznej podstawy skierowania mnie na badania lekarskie. Nie dowodzi ona bowiem istnienia poważnych i uzasadnionych zastrzeżeń, co do mojego stanu zdrowia. W opinii stwierdzono, że jest dotknięty zespołem zależności spowodowanym przyjmowaniem substancji odurzających. Biegli zapomnieli jednak dodać że w stanie remisji, a więc obecnie od 2020 r. nie występują u mnie objawy chorobowe i mogę normalnie funkcjonować.

Dodaję, że opinia psychiatryczna została sporządzona na potrzeby innego postępowania, które w ogóle nie dotyczyło wypadku w ruchu drogowym, kolizji drogowej, czy prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu czy innych niedozwolonych środków.

Zatem SKO powinno uchylić decyzję prezydenta miasta Ruda Śląska i stwierdzić, że zespół uzależnienia od substancji odurzających, stwierdzony opinią biegłych, sporządzoną na potrzeby postępowania karnego nie stanowi wystarczających podstaw do skierowania mnie na badania lekarskie, a gdyby Kolegium wyraziło pogląd odmiany tj. że występowanie u kierowcy stanu remisji nie oznacza braku uzależnienia, a więc nie jest równoznaczny z wyleczeniem i nie oznacza również, że nie może nastąpić jego nawrót to wnioskuję o zwrócenie się przez wydział komunikacji z wnioskiem do prokuratury o zabezpieczenie przez prokuraturę rejonową w Rudzie Śląskiej wszystkich danych osobowych pacjentów Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej SPZOZ przy ul. Ballestremów 16 w Rudzie Śląskiej w celu skierowania analogicznych jak w moim przypadku wniosków do wydziału komunikacji dotyczących wszystkich leczących się tam pacjentów w celu skierowania na badania lekarskie które mają stwierdzić, czy spożywanie alkoholu przez pacjentów Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej SPZOZ przy ul. Ballestremów 16 w Rudzie Śląskiej i jemu podobnych w całej Polsce nie spowodowało w ich zdrowiu zmian, uniemożliwiających prowadzenie pojazdów.

Alternatywnie składam wniosek o skierowanie mojej sprawy jako skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, gdyż chociaż nie kwestionuję faktu, że jestem osobą uzależnioną, to jednak nie zostało w żaden sposób wykazane, że w związku z tym jestem zagrożeniem w ruchu drogowym, a powołana opinia sądowo psychiatryczna nie odzwierciedla w jednoznaczny sposób stanu mojego zdrowia i nie może być wystarczającą podstawą do twierdzenia, że stan mojego zdrowia uniemożliwia prowadzenie mi pojazdów mechanicznych. Jednocześnie dodaję również, iż remisja uzależnienia, o której mowa w opinii, nie oznacza, że obecnie przyjmuje on środki odurzające.

WSA 3 lipca 2014 roku uchylił obie decyzje administracji. Stwierdził, iż przesłanka uzasadnionych zastrzeżeń co do stanu zdrowia musi być zgodna z celem ustawy o kierujących pojazdami, którym jest zapobieganie zagrożeniom w ruchu drogowym spowodowanym przez osoby, których stan zdrowia uniemożliwia sprawne prowadzenie pojazdów. Uzasadnione zastrzeżenia powinny dotyczyć wyłącznie tego rodzaju aspektów

stanu zdrowia osoby, które mogłyby mieć wpływ na zdolność do bezpiecznego prowadzenia pojazdu.

Zdaniem sądu opinia sądowo-psychiatryczna wydana na potrzeby prowadzonego przez prokuratora postępowania karnego, nie daje podstaw do skierowania mężczyzny na badania lekarskie, gdyż nie wynika z niej, by mężczyzna mógł stanowić zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jego stan psychiczny jest w normie. Nie stwierdzono u niego pomimo stanu uzależnienia, braku zaburzeń myślenia i spostrzegania w sensie urojeń i omamów, co pozwala przyjąć, że nie istnieją uzasadnione zastrzeżenia co do jego zdrowotnych predyspozycji do kierowania pojazdami.

WSA dodał na koniec, że skierowanie na badanie lekarskie nie może być dodatkową represją lub szykaną stosowaną wobec osoby poddanej badaniom sądowo – psychiatrycznym, zwłaszcza wówczas, gdy sprawa, w której badania takie przeprowadzono nie dotyczy przestępstwa związanego z naruszeniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym (III SA/Gd 346/14).

Wnioski:

1. U podejrzanego Tomasza Świestowskiego nie rozpoznajemy choroby psychicznej, ani upośledzenia umysłowego. Rozpoznajemy uzależnienie od narkotyków i dopalaczy, hazard patologiczny oraz cechy osobowości nieprawidłowej

2. W czasie czynów opiniowany był w pełni zdolny do rozpoznania ich znaczenia oraz do pokierowania swoim postępowaniem. Art. 31 par 1, art. 31 par. 2 i art. 31 par 3 kk nie mają w tym przypadku zastosowania.

3. W aktualnym stanie psychicznym brak podstaw do stwierdzenia wysokiego prawdopodobieństwa ponownego popełnienia przez podejrzanego czynu zabronionego o znacznej społecznej szkodliwości w związku z chorobą psychiczną lub upośledzeniem umysłowym

4. Podejrzany w aktualnym stanie psychicznym jest zdolny do udziału w toczącym się postępowaniu karnym. Jest również zdolny do prowadzenia swojej obrony w sposób samodzielny i rozsądny.

5. W aktualnym stanie psychicznym podejrzany może przebywać w warunkach aresztu śledczego bądź zakładu karnego

6. Nie zachodzi potrzeba stosowania u podejrzanego żadnego ze środków zabezpieczających określonych w art. 93a kk

Leszek Asman specjalista psychiatra

Milosz Karba

Podstawa prawna

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Świ 100u <swiestowski.tomasz@gmail.com>
Do: Świ „Świstu” 100u <swiestowski.tomasz@gmail.com>

pon., 22 cze 2026 o 13:03

III SA/Kr 225/24
Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 22 maja 2024 r.
III SA/Kr 225/24

Skład sądu
Ewa Michna
Marta Kisielowska
Renata Czełuśniak (przewodniczący sprawozdawca)
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 maja 2024 r. sprawy ze skargi Z. D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z dnia 30 listopada 2023 r. Nr SKO.UP/4121/195/2023 w przedmiocie skierowania na badania lekarskie I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji, II. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie na rzecz skarżącego Z. D. kwotę 680 (sześćset osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie
Prezydent Miasta Krakowa decyzją z dnia 10 lipca 2023 r. Nr KM-04. 5430.5. 850.2022 orzekł o skierowaniu skarżącego Z. D. na badanie lekarskie do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

W uzasadnieniu podano, że 20 października 2022 r. Urząd Miasta Krakowa Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców otrzymał wniosek Prokuratury Rejonowej Kraków Podgórze sygn. akt (...) z 17 października 2022 r. o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie skierowania skarżącego na badania lekarskie w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. W uzasadnieniu wniosku wskazano, że skarżący został przebadany przez biegłych, którzy stwierdzili u niego zaburzenia nerwicowe, a z dołączonych materiałów wynika, że zaistniała przesłanka z art. 75 ust. 1 pkt 5 ustawy o kierujących pojazdami. W dalszej części uzasadnienia decyzji opisano przebieg postępowania w sprawie oraz przytoczono przepisy prawa mające zastosowanie w sprawie. Wskazano, że 22 listopada 2022 r. skarżący zgłosił się do Urzędu Miasta Krakowa i złożył do akt kserokopie zaświadczeń lekarskich wydanych przez lekarzy specjalistów kardiologa i psychiatrę informujące o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami.

W odwołaniu skarżący wskazał, że skierowanie na badanie lekarskie nie jest zasadne, ponieważ w postępowaniu nie wykazano uzasadnionych i poważnych zastrzeżeń co do stanu jego zdrowia, a jedynie wątpliwości. Zwrócił uwagę, że jako podstawę skierowania uznano wyłącznie opinię biegłych, wydaną w zupełnie innej sprawie. Prokuratura w żaden sposób nie odniosła się do przekazanych jej materiałów w postaci zaświadczeń lekarskich a jedynie podtrzymała swój wniosek. Nie przekazała jakichkolwiek innych materiałów na użytek postępowania. Zdaniem skarżącego, opinia biegłych sporządzona na użytek innej sprawy, niezwiązanej z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, nie może być jedynym dowodem, dającym podstawę do kierowania kierowcy na badania lekarskie. Podkreślił, że w postępowaniu kompletnie zignorowano zaświadczenie lekarza z którym ma kontakt od ponad 20 lat, a więc osoby, która zna go zapewne dużo lepiej niż dwoje biegłych z kilkuminutowego badania. Skarżący wniósł o uchylenie decyzji w całości i umorzenie prowadzonego postępowania.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie decyzją z dnia 30 listopada 2023 r. Nr SKO.UP/4121/195/2023 utrzymało w mocy decyzję organu I instancji.

W uzasadnieniu wskazało, że podstawą wszczęcia ww. postępowania był wniosek z dnia 17 października 2022 r. (sygn. (...)) Prokuratury Rejonowej Kraków Podgórze w Krakowie, w którym poinformowano, że Prokuratura prowadziła postępowanie p-ko skarżącemu w sprawie o przestępstwo z art. 190 § 1 KK i w toku tego postępowania ww. został poddany badaniom przez biegłych psychiatrów. Z pisma wynika, że całość posiadanych danych, zdaniem biegłych wskazuje na zaburzenia nerwicowe. Wskazano, że skarżący podał, że "w okresie pracy w policji podjął ambulatoryjne leczenie psychiatryczne z powodu zaburzeń nerwowych, bezsenności, depresji. Leczenie kontynuuje nadal. Nie podał nazwy stosowanych leków." Zdaniem Prokuratora, tego typu zaburzenia mogą spowodować trwałą lub okresową niezdolność do prowadzenia pojazdów i poddanie go stosownym badaniom jest uzasadnione. Do akt sprawy dołączono kopię opinii sądowo-psychiatrycznej skarżącego z dnia 9 czerwca 2022 r. SKO wyjaśniło, że pracę w policji skarżący zakończył w 2008 r. a leczenie kontynuuje nadal. Z przedłożonej kopii zaświadczenia lekarskiego z dnia 22 listopada 2022 r. wynika, że pozostaje on w systematycznym kontakcie terapeutycznym w poradni z powodu zaburzeń nerwicowych. Obecnie bez leków. Kolegium podkreśliło, że organ jest zobowiązany do analizy wszystkich otrzymywanych sygnałów co do stanu zdrowia kierowcy i ich oceny w zakresie zaistnienia uzasadnionych zastrzeżeń na podstawie całokształtu zgromadzonego materiału dowodowego. Wskazało, że nerwica neurasteniczna to jedna z postaci nerwicy (czyli zaburzeń lękowych), która charakteryzuje się objawami typowymi dla ciągłego wyczerpania, drażliwością, zmęczeniem, bólami głowy, niepokojem, czy niemożnością skupienia uwagi. Biorąc pod uwagę powyższe objawy choroby, zdaniem SKO, zachodzą uzasadnione podejrzenia w rozumieniu art. 99 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami, co do możliwości wpływania stanu zdrowia, w jakim znajduje się skarżący, na zdolność kierowania pojazdami. Występują zatem w sprawie przesłanki ku temu, iż stan zdrowia strony może (choć nie musi - to ocenią lekarze specjaliści) wpływać na zdolność kierowania pojazdami. Stwierdzenie istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami należy przy tym do uprawnionego lekarza, który na podstawie badania lekarskiego wydaje odpowiednie przewidziane prawem orzeczenie. Decyzja o skierowaniu na badania nie ogranicza w żadnym zakresie praw strony i nie powoduje ich utraty. Służy ona tylko do wyjaśnienia istniejących w tym względzie uzasadnionych zastrzeżeń. W wyniku przeprowadzonego badania może się więc okazać, że zastrzeżenia te nie zostaną potwierdzone, a zatem, że nie istnieją żadne przeciwwskazania do prowadzenia pojazdów. Celem badań jest jedynie weryfikacja powyższych przez organ wątpliwości. Podsumowując, w opinii Kolegium, należyście udokumentowano okoliczności, które mogą wpływać na zdolność do kierowania pojazdami - wynikają one z dokumentów dotyczących stanu zdrowia skarżącego, z których wynika, że cierpi on na zaburzenia nerwicowe. Objawy nerwicy neurastenicznej mogą niewątpliwie mieć wpływ na zdolność w określonych sytuacjach do prowadzenia pojazdów samochodowych. Stwierdzone okoliczności są źródłem uzasadnionych zastrzeżeń co do stanu zdrowia kierowcy, które mają przy tym charakter poważny.

Odnosząc się do przedłożonych w trakcie postępowania zaświadczeń lekarskich Kolegium zwróciło uwagę, że zgodnie z art. 75 ust. 5 ustawy o kierujących pojazdami badania osób, o których mowa w ust. 1 pkt 3-5, przeprowadza się w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy. Zatem jedynie wykonane w tych ośrodkach badania mogą stwierdzić brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skarżący zarzucił:

- naruszenie art. 99 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 75 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 31 marca 2023 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2023 r. poz. 622, ze zm.) poprzez błędne zastosowanie polegające na uznaniu, że występujące zaburzenia nerwicowe u skarżącego, pozostającego w systematycznym kontakcie terapeutycznym, bez zastosowanej farmakoterapii, stanowią uzasadnione zastrzeżenia co do jego stanu zdrowia,

- naruszenie art. 7 KPA poprzez dokonanie swobodnej oceny zgromadzonych w sprawie dowodów oraz uznanie, że opinia biegłego sądowego winna stanowić podstawę rozstrzygnięcia, w sytuacji gdy zaświadczenie lekarskie wydane w dniu 22 listopada 2022 r. przez lekarza Samodzielnego PZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie, pod opieką którego od wielu lat pozostaje skarżący, jednoznacznie i kategorycznie wskazuje, że nie ma przeciwskazań do prowadzenia pojazdów mechanicznych zgodnie z posiadanym prawem jazdy, a w konsekwencji,

- błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę zaskarżonej decyzji polegający na bezzasadnym przyjęciu, że zachodzą przesłanki do skierowania skarżącego na badanie lekarskie.

Mając na uwadze powyższe skarżący wniósł o uchylenie w całości zaskarżonej decyzji, poprzedzającej ją decyzji organu I instancji oraz o zasądzenie od organu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa, według norm przepisanych.

W uzasadnieniu skargi skarżący wyjaśnił, że jest emerytowanym funkcjonariuszem policji. W toczącym się przeciwko niemu postępowaniu karnym o stosowanie grózb karalnych został poddany badaniom przez biegłych, którzy stwierdzili u niego zaburzenia nerwicowe. Wskazał, iż w trakcie pracy w policji podjął ambulatoryjne leczenie psychiatryczne z powodu zaburzeń nerwowych, bezsenności i depresji. Na tej podstawie prokurator uznał, że tego typu zaburzenia mogą spowodować trwałą lub okresową niezdolność do prowadzenia pojazdów, co spowodowało wszczęcie postępowania w sprawie skierowania go na badanie lekarskie do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, a w konsekwencji wydanie skarżonej decyzji. Skarżący podkreślił, że przepisy ustawy o kierujących pojazdami nie wskazują precyzyjnie, jakie zastrzeżenia są wystarczające do skierowania danej osoby na badania lekarskie. Niemniej jednak muszą one być "uzasadnione" i "poważne" oraz informacja o nich musi być wiarygodna. Są to zatem kryteria o charakterze bardzo ogólnym, dalece ocennym i zależnym od okoliczności konkretnej sprawy, pozostawiające właściwemu organowi administracji możliwość dokonania oceny, czy w konkretnym wypadku zastrzeżenia są właśnie tego rodzaju, a celem powołanych regulacji jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Skarżący podniósł, że osoby z zaburzeniami psychicznymi mogą starać się o prawo jazdy. Do przeciwwskazań należą, m.in. poważne zaburzenia zachowania i osobowości. Wskazał, że on sam, będący w systematycznym kontakcie terapeutycznym w Samodzielnym PZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie z powodu zdiagnozowanych zaburzeń nerwicowych, nie pozostający obecnie w leczeniu farmakologicznym, przedstawił organom pozytywną opinię lekarza prowadzącego go od wielu lat o braku przeciwskazań do prowadzenia pojazdów. Powyższe winno prowadzić do konstatacji, że jego sytuacja, a w tym jego stan zdrowia nie stanowią poważnej przesłanki do wydania skarżonej decyzji o skierowaniu na badania. Nie można bowiem tracić z pola widzenia, że w związku ze zdiagnozowanymi u niego zaburzeniami nerwicowymi pozostaje w stałym kontakcie terapeutycznym w Samodzielnym Publicznym Zakładzie (...) w Krakowie.

Skarżący podkreślił, że jako korzystający z dróg publicznych, były funkcjonariusz policji, ma pełną świadomość, że organ administracji publicznej, który posiada do tego ustawowe uprawnienia, podejmuje działania mające na celu wyeliminowanie zagrożeń, jakie mogą stwarzać kierowcy posiadający prawo prowadzenia pojazdów, pomimo iż stan ich zdrowia nie daje gwarancji bezpiecznego kierowania pojazdem. Nie ulega wątpliwości, że kondycja zdrowotna każdego człowieka, w tym i kierującego, może w każdej chwili ulec pogorszeniu, a wszelkie niedomagania zdrowotne kierowcy są ważnym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo nie tylko samego zainteresowanego, ale także innych uczestników ruchu drogowego. Ochrona bezpieczeństwa ruchu drogowego wymaga zatem, aby organ wydający uprawnienia do prowadzenia pojazdów czuwał nie tylko nad tym, aby uprawnienia te otrzymały osoby mające odpowiedni stan zdrowia, ale także by kontrolował on, czy kierujący w późniejszym czasie nie utracił zdolności zdrowotnych do kierowania pojazdami. Ponadto ma on również świadomość, że to właśnie temu celowi miała i ma służyć instytucja wprowadzona w art. 99 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o kierujących pojazdami. Dlatego też pozostając w pełnej świadomości swoich niedomagań zdrowotnych, jest pod stałą opieką specjalisty - lekarza psychiatry, co w toku postępowania administracyjnego należyście udowodnił.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie, podtrzymując dotychczasowe stanowisko w sprawie.

Uczestnik postępowania nie zajął stanowiska w sprawie.

W odpowiedzi na pytanie Sądu Prokurator Rejonowy Kraków - Podgórze w Krakowie wyjaśnił, że postępowanie karne przeciwko skarżącemu oskarżonemu o przestępstwo z art. 190 § 1 KK zostało już prawomocnie zakończone wyrokiem z dnia 27 kwietnia 2023 r. sygn. akt (...).

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 1 § 1 i § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości między innymi przez kontrolę administracji publicznej, pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

Zgodnie z brzmieniem art. 145 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2023 r. poz. 1634, dalej: "PostAdmU") sąd administracyjny uwzględnia skargę na decyzję, jeżeli stwierdzi naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy; naruszenie prawa dające podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego lub inne naruszenie przepisów postępowania, jeżeli mogło ono mieć istotny wpływ na wynik sprawy albo stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji w całości lub części, jeżeli zachodzą przyczyny określone w art. 156 KPA Zakres kontroli sprawowanej przez sądy wynika z treści art. 134 § 1 PostAdmU. Zgodnie z tą regulacją, sąd rozpoznając skargę nie jest związany zarzutami, podstawą prawną ani sformułowanymi przez strony wnioskami. W świetle przywołanych regulacji, sąd administracyjny dokonując kontroli rozstrzygnąć organów administracji kieruje się wyłącznie kryterium legalności, czyli zgodności z przepisami prawa materialnego i procesowego. Oznacza to, że w ramach takiej kontroli sąd nie może kierować się względami słuszności czy zasadami współżycia społecznego.

W ocenie Sądu, skarga zasługuje na uwzględnienie, gdyż decyzje organów obu instancji zostały wydane z naruszeniem przepisów postępowania, które mogło mieć istotny wpływ na jego wynik.

Podstawę materialnoprawną zaskarżonej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego utrzymującej w mocy decyzję organu pierwszej instancji w sprawie skierowania skarżącego na badania lekarskie w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, stanowił przepis art. 99 ust. 1 pkt 2 lit. b w związku z art. 75 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2023 r. poz. 622), zgodnie z którym starosta wydaje decyzję administracyjną o skierowaniu kierowcy lub osoby posiadającej pozwolenie na kierowanie tramwajem na badanie lekarskie, jeżeli istnieją uzasadnione zastrzeżenia co do stanu zdrowia.

Zdaniem Sądu, wynikająca z powołanego przepisu przesłanka istnienia "uzasadnionych zastrzeżeń co do stanu zdrowia", powinna być oceniana zgodnie z celem ustawy, którym jest zapobieganie zagrożeniom w ruchu drogowym, spowodowane przez osoby, których stan zdrowia uniemożliwia sprawne prowadzenie pojazdów. Zastrzeżenia co do stanu zdrowia kierowcy powinny dotyczyć tego rodzaju aspektów zdrowia, które mogłyby mieć wpływ na zdolność do bezpiecznego prowadzenia pojazdów. Sformułowanie "zastrzeżenia uzasadnione" oznacza, że są one oparte na słusznych i usprawiedliwionych podstawach. Taki sposób wykładni, który skład orzekający w niniejszej sprawie w pełni podziela, prezentowany jest w wyrokach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 18 grudnia 2014 r., sygn. akt II SA/Sz 918/14, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 18 czerwca 2014 r., sygn. akt III SA/Gd 344/14 oraz z dnia 3 lipca 2014 r., sygn. akt IIISA/Gd 346/14 czy też w wyroku z dnia 19 września 2014 r., sygn. akt III SA/Gd 595/14, opubl. w internetowej bazie - [orzeczenia.nsa.gov.pl](#)).

Uwzględniając powyższe, stwierdzić można, że aby możliwe było, zgodne z prawem, skierowanie na ww. podstawie prawnej kierowcy na badania lekarskie muszą wystąpić i zostać przez organ ustalone nie jakiekolwiek wątpliwości co do jego stanu zdrowia, lecz "uzasadnione zastrzeżenia". Prezentowane w tym względzie przez organ odwoławczy stanowisko jest błędne i stanowi nadinterpretację przepisu prawa materialnego. Art. 99 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o kierujących pojazdami powinien być interpretowany w powiazaniu z przywołanym w podstawie prawnej decyzji organu I instancji art. 75 ust. 1 pkt 5 tej ustawy, zgodnie z którym badaniu lekarskiemu podlega osoba posiadająca prawo jazdy "jeżeli istnieją uzasadnione i poważne zastrzeżenia co do stanu jej zdrowia". W omawianym przepisie nie chodzi bowiem o każde zastrzeżenie co do stanu zdrowia kierowcy, tylko o takie zastrzeżenie, które jest uzasadnione ustalonymi okolicznościami faktycznymi, a przy tym jest poważne, a więc rodzi uzasadnioną obawę o stwarzanie przez kierującego zagrożenia dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Nie istnieje jeden, generalny miernik zastrzeżenia co do stanu zdrowia kierowcy pozwalający na automatyczne zakwalifikowanie go do kategorii "uzasadnionego i poważnego zastrzeżenia". Oceny tej należy dokonywać każdorazowo w odniesieniu do konkretnej sprawy i indywidualnie ustalonych w niej okoliczności.

Z okoliczności sprawy wynika, że skarżący został skierowany na badania lekarskie jedynie z uwagi na złożenie wniosku przez prokuratora oraz podanie przez skarżącego w wywiadzie, w trakcie sporządzania opinii sądowo-psychiatrycznej wydanej w postępowaniu karnym, że w okresie pracy w Policji (a zatem przed 2008 rokiem) podjął ambulatoryjne leczenie psychiatryczne z powodu zaburzeń nerwowych, bezsenności, depresji.

W ww. opinii sądowo-psychiatrycznej sporządzonej przez dwóch specjalistów psychiatrów z dnia 27 czerwca 2022 r. oprócz odnotowania m.in. faktu, że przez 23 lata pracował w policji, od 1990 r. leczy się w poradni psychiatrycznej MSWiA stwierdzono m.in., że w czasie badania skarżący był wszechstronnie zorientowany, nie stwierdzono osłabienia pamięci ani objawów uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego. Nie rozpoznano choroby psychicznej ani upośledzenia umysłowego, stwierdzono "zaburzenia nerwicowe w wywiadzie". Wskazano też, że skarżący cechuje się prawidłowym poziomem intelektualnym i brak jest podstaw do kwestionowania poczytalności, a aktualny stan zdrowia psychicznego pozwala na jego udział w postępowaniu karnym oraz na prowadzenie obrony w sposób samodzielny i rozsądny.

Fakt pozostawania w systematycznym kontakcie terapeutycznym z powodu zaburzeń nerwicowych o charakterze neurastenicznym, bez leków potwierdził lekarz spec. psychiatra w zaświadczeniu z dnia 22 listopada 2022 r. (k.11 akt adm.). Lekarz nie tylko nie stwierdził pogorszenia stanu zdrowia skarżącego, nie stwierdził leczenia lekami lecz wyraźnie zaświadczył, że "nie ma przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów mechanicznych zgodnie z posiadanym prawem jazdy."

Pomimo ww. stanowiska lekarzy, organ I instancji skierował skarżącego na badania "z powodu otrzymania informacji i ustaleń stanu faktycznego ...o istnieniu uzasadnionych i poważnych zastrzeżeń co do stanu zdrowia". Problem w tym, że w uzasadnieniu decyzji, nie wskazano, jakie "otrzymane informacje" i jakie "ustalenia stanu faktycznego" budzą uzasadnione i poważne zastrzeżenia organu co do stanu zdrowia skarżącego. Organ nie poczynił żadnych ustaleń i nie dokonał żadnych ocen Uzasadnienie nie zawiera zatem jakiegokolwiek odniesienia do powołanej kwestii.

Natomiast stanowisko prezentowane przez organ odwoławczy w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, jest bardzo ogólne. W szczególności organ nie wyjaśnił konkretnie jakie dane/okoliczności wynikające z opinii biegłych, miały wpływ na zdolność kierowania pojazdami przez skarżącego. Użyte przez organ ogólne stwierdzenia o "ujawnionych dolegliwościach" i "potencjalnej możliwości spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym" są nie wystarczające dla uznania racji decyzyjnych organu. Skarżący bowiem pomimo stwierdzonych zaburzeń nerwicowych i pozostawania z ich powodu w systematycznym kontakcie terapeutycznym z lekarzem specjalistą pracował do 2008 roku w Policji i nie stwierdzono wówczas przeszkód do wykonywania pracy, czy prowadzenia pojazdów mechanicznych. Pomimo posiadania prawa jazdy od 1986 roku i pozostawania w ww. leczeniu od 1990 roku nie stwierdzono, aby kiedykolwiek został ukarany za wykroczenie czy przestępstwo w ruchu drogowym.

Brak jest zatem ścisłych i dokładnych wywodów, odnoszących się do stanu zdrowia skarżącego w zakresie zdolności do kierowania pojazdami, świadczących jednocześnie o "uzasadnionych" zastrzeżeniach, powodujących potrzebę zastosowania normy prawnej wyżej wskazanej. W uzasadnieniach organów obu instancji, brak jest nie tylko odniesienia się do wniosków i opinii lekarzy specjalistów psychiatrów, ale także do stwierdzenia lekarza psychiatry w ww. zaświadczeniu.

W opinii biegli psychiatrzy zgodnie potwierdzili, że nie rozpoznają u skarżącego choroby psychicznej. Jak uznali biegli skarżący był zdolny do podejmowania samodzielnie czynności procesowych.

Skoro zostało stwierdzone, że skarżący jest osobą poczytalną, świadomą swojego postępowania oraz konsekwencji swoich czynów (opinia) oraz że nie ma żadnych przeciwwskazań co do prowadzenia przez niego pojazdów (zaświadczenie) - to - w nin. sprawie nie zostały wykazane jakichkolwiek podstawy, aby przechodził dodatkowe badania lekarskie.

W ocenie Sądu, niezależnie od lakoniczności uzasadnienia decyzji, brak analizy powołanej opinii i zaświadczenia lekarza specjalisty poddaje w wątpliwości, twierdzenia, co "uzasadnionych" przyczyn skierowania skarżącego na badania lekarskie, zgodnie z art. 99 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o kierujących pojazdami. Brak jest bowiem w wywodach organów jakiegokolwiek odniesienia się do tych dokumentów , a ma to istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy.

Jak przyjmuje się przy tym w judykaturze, skierowanie na badanie lekarskie nie może być dodatkową represją stosowaną wobec osoby poddanej badaniom sądowo-psychiatrycznym, zwłaszcza wówczas, gdy sprawa, w której badania takie przeprowadzono nie dotyczy przestępstwa związanego z naruszeniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym (por. powoływane wyroki WSA z dnia 18 czerwca 2014 r., sygn. akt III SA/Gd 344/14; z dnia 3 lipca 2014 r., sygn. akt III SA/Gd 346/14; z dnia 4 września 2014 r., sygn. akt III SA/Gd 434/14, opubl. w internetowej bazie - [orzeczenia.nsa.gov.pl](#)). Jak wynika z pisma prokuratora sprawa karna nie była związana z "ruchem drogowym". Z opisu stanu psychicznego skarżącego, która została zawarta w opinii biegłych lekarzy, nie wynika, że skarżący może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym ze względu na stwierdzone zaburzenia nerwicowe, a z zaświadczenia lekarza specjalisty z dnia 22 listopada 2022 r. wynika, że lekarz mający aktualną wiedzę o stanie zdrowia pacjenta nie stwierdził przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Wątpliwości co do zasadności skierowania skarżącego na badania lekarskie wywołują ponadto okoliczności podnoszone przez stronę w odwołaniu od decyzji organu pierwszej instancji, powtórzone także w skardze. Wynika z nich, że skarżący posiada prawa jazdy od 1986 r. i nigdy nie zabrano mu tego dokumentu, a badania lekarskie i psychotechniczne przechodził w wyznaczonych terminach. Jak oświadczył, nie miał żadnego zdarzenia drogowego, jak kolizji, wypadku, katastrofy, nie prowadził pojazdu pod wpływem alkoholu, czy też środków odurzających.

Biorąc wszystkie powyższe okoliczności pod uwagę, sąd stwierdza że organy w żaden sposób nie wykazały uzasadnionych zastrzeżeń co do zdrowia skarżącego uzasadniających skierowanie go na badania lekarskie.

Niezrozumiałe są też jedynie teoretyczne rozważania organu II instancji co do możliwości wpływu zaburzeń nerwicowych na zdolność kierowania pojazdami bez odniesienia ich do zachowań, czy aktualnych badań kierowcy. Idąc tokiem rozumowania SKO jakakolwiek i kiedykolwiek udzielona pomoc lekarska w przypadku stwierdzenia nerwicy narażała by każdego kierowcę, bez względu na ocenę lekarza/-y, na skierowanie na badania kontrolne i to w przypadku, gdy skorzystanie z pomocy psychoterapeutycznej przez grupy pracowników w zawodach szczególnie stresogennych (m.in. policjanci, strażacy, żołnierze, ratownicy medyczni i in.) powinno być oceniane w kategoriach poważnego i odpowiedzialnego podejścia przez nich do wykonywania służby, a nie w kategorii automatycznych wątpliwości do zdolności prowadzenia przez nich pojazdów.

Oczywiście, że z punktu widzenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym nie jest obojętne, czy kierowca potrafi powściągnąć emocje w sytuacjach stresowych, problem jednak w tym, że w przedmiotowej sprawie, z opinii biegłych psychiatrów ani z zaświadczenia lekarza psychiatry nie wynikają jakiekolwiek zastrzeżenia co do zdolności skarżącego do prowadzenia pojazdów, które miałyby zostać rozwiane dopiero po skierowaniu na badania lekarskie.

Reasumując Sąd uznał, że w prowadzonym przez organy obu instancji postępowaniu administracyjnym, nie dopełniły obowiązkom jakie wytyczają im przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Organy nie zebrały i nie rozpatrzyły w sposób wyczerpujący materiału dowodowego, który pozwoliłby na podjęcie "uzasadnionych zastrzeżeń co do stanu zdrowia". Powyższe stanowi o naruszeniu przez organy orzekające przepisów z art. 7, art. 77 § 1, art. 80 KPA, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Powyższe skutkowało wydaniem rozstrzygnięcia, które nie zawierało prawidłowego uzasadnienia, skoro nie zawierało odniesienia się do wszystkich istotnych okoliczności sprawy. Biorąc pod uwagę przy tym zakres i wagę dostrzeżonych wadliwości, dla końcowego załatwienia sprawy, konieczne okazało się uchylenie nie tylko zaskarżonej decyzji Kolegium, ale również uchylenie decyzji ją poprzedzającej organu pierwszej instancji.

Przy ponownym rozpoznaniu sprawy, obowiązkiem organu będzie uwzględnienie wyrażonej w niniejszym orzeczeniu oceny prawnej o przesłankach zastosowania art. 99 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o kierujących pojazdami. Ponadto organ winien poddać wnikliwej analizie cały zebrany materiał dowodowy, biorąc pod uwagę, wszystkie kwestie wyżej podniesione, w tym wyjaśnienia strony oraz ocenę jego stanu zdrowia przez lekarza specjalistę, w leczeniu którego pozostaje. Podjęte rozstrzygnięcie winno zawierać ustalenie faktów i ich znaczenia według normy prawnej oraz zastosowanie normy prawnej, które powinno zostać uzasadnione (art. 107 § 3 KPA).

Mając powyższe na względzie, Sąd uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji, o czym orzekł, jak w pkt I wyroku, na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c PostAdmU. W przedmiocie kosztów postępowania sądowego, Sąd orzekł jak w pkt II wyroku, na podstawie art. 200 i art. 205 § 1 PostAdmU

[Ukryto cytowany tekst]

Świ 100u <swiestowski.tomasz@gmail.com>

Do: Świ „Świstu” 100u <swiestowski.tomasz@gmail.com>

pon., 22 cze 2026 o 13:04

III SA/Gd 509/25

Warunki wezwania kierowcy do poddania się sprawdzeniu stanu zdrowia

Wyrok

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

z dnia 18 grudnia 2025 r.

III SA/Gd 509/25

Teza

1. Wezwanie kierującego do poddania się sprawdzeniu stanu zdrowia - w myśl art. 75 ust. 1 pkt 5 - jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy nasuną się "uzasadnione" a jednocześnie także "poważne" zastrzeżenia co do stanu jego zdrowia. W omawianym przepisie nie chodzi bowiem o każde zastrzeżenie co do stanu zdrowia kierowcy, tylko o takie zastrzeżenie, które jest uzasadnione ustalonymi okolicznościami faktycznymi, a przy tym jest poważne, a więc rodzi uzasadnioną obawę o stwarzanie przez kierującego zagrożenia dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Nie istnieje jeden, generalny miernik zastrzeżenia co do stanu zdrowia kierowcy pozwalający na automatyczne zakwalifikowanie go do kategorii "uzasadnionego i poważnego zastrzeżenia". Oceny tej należy dokonywać każdorazowo w odniesieniu do konkretnej sprawy i indywidualnie ustalonych w niej okoliczności. Innymi słowy, korzystanie przez organ z tego rodzaju uprawnienia (tj. kierowania na badania lekarskie) powinno być ograniczone tylko do tych przypadków, gdy zastrzeżenia co do stanu zdrowia kierowcy przekraczają "zwykłą miarę", co oznacza, że nie wystarczy w tym przypadku samo stwierdzenie stanu chorobowego u kierowcy. Przeciwnie, konieczne jest uprawdopodobnienie, że zdiagnozowana dysfunkcja jest na tyle poważna, iż może zagrozić bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

2. Przesłanką skierowania na badania są zastrzeżenia organu decyzyjnego, a nie wyłącznie podmiotu wnioskującego (np. prokuratora), a zatem zastrzeżenia co do stanu zdrowia kierowcy winien stwierdzić organ wydający decyzję o skierowaniu na badania. Z tego należy wywieść, że ustalenia w tym zakresie nie mogą opierać się wyłącznie na wniosku właściwego podmiotu, lecz organ decyzyjny winien sam przeprowadzić postępowanie wyjaśniające celem ustalenia, czy faktycznie istnieją zastrzeżenia co do stanu zdrowia kierowcy zagrażające bezpiecznemu prowadzeniu przez niego pojazdów. W sytuacji zatem, gdy w okolicznościach danej sprawy informacja o stanie zdrowia kierowcy nie jest jednoznaczna, to organ decyzyjny powinien podjąć we własnym zakresie działania zmierzające do uzyskania pewności odnośnie do konieczności skierowania kierowcy na badania lekarskie.

Skład sądu

Adam Osik
Alina Dominiak (przewodniczący)
Bartłomiej Adamczak (sprawozdawca)

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 grudnia 2025 r. sprawy ze skargi H. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 31 lipca 2025 r. Nr SKO Gd/3804/24 w przedmiocie skierowania na badania lekarskie uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Starosty Wejherowskiego z dnia 28 czerwca 2024 r. Nr KM.5430.2916.2024.

Uzasadnienie

Decyzją z dnia 28 czerwca 2025 r. (nr KM.5430.2916.2024) Starosta Wejherowski - działając na podstawie **art. 99 ust. 1 pkt 2** , **art. 75 ust. 1 pkt 5** , **art. 101 ust. 2** ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz.U. z 2023 r. **poz. 622** ze zm. - zwanej w skrócie: "u.k.p.") i **art. 104** ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2024 r. **poz. 572** - zwanej w skrócie: "KPA") - orzekł o skierowaniu H. P. (zwanego dalej także "stroną", "skarżącym"), posiadającego uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B i C, na badania lekarskie przeprowadzane w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem.

W uzasadnieniu decyzji organ wyjaśnił, że w dniu 2 maja 2024 r. do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wejherowie wpłynął wniosek Prokuratury Rejonowej w Wejherowie sygn. akt (...) z dnia 29 kwietnia 2024 r. o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie skierowania H. P. na badanie lekarskie z uwagi na nasuwające się zastrzeżenia co do stanu zdrowia w zakresie predyspozycji do kierowania pojazdami mechanicznymi. Z uzasadnienia wniosku oraz z wyciągu z opinii sądowo-psychiatrycznej wynika, że H. P. jest chory psychicznie (schizofrenia paranoidalna), a poczynione rozpoznanie nasuwa zastrzeżenia co do stanu jego zdrowia, a zwłaszcza uwarunkowanych nimi predyspozycji do kierowania pojazdami mechanicznymi.

Dnia 7 maja 2024 r. Starosta Wejherowski wszczął postępowanie administracyjne w sprawie skierowania H. P. na badanie lekarskie w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem. Jednocześnie organ wezwał stronę do złożenia wyjaśnień dotyczących tego, czy jest objęty opieką poradni lekarskiej (jeśli tak, to jakiej oraz o dostarczenie zaświadczenia), pod czyją opieką lekarską się znajduje oraz czy przyjmuje na stałe leki (jeśli tak, to jakie).

W tym samym dniu organ zwrócił się z zapytaniem do Komisariatu Policji w Rumi o informacje co do interwencji w jakichkolwiek zdarzeniach drogowych z udziałem H. P.. Z uzyskanej od Policji odpowiedzi wynikało, że w stosunku do H. P. nie podejmowano interwencji związanych z wykroczeniami w ruchu drogowym, a dzielnicowy nie posiada wiedzy o zastrzeżeniach co do kwalifikacji lub zdolności strony do kierowania pojazdami.

W dniu 21 maja 2024 r. H. P. złożył oświadczenie, w którym poinformował, że dostarczy zaświadczenie lekarskie o stanie swojego zdrowia, a jednocześnie też oświadczył, że nie przyjmuje leków, które uniemożliwiałyby prowadzenie pojazdów samochodowych. W dniu 26 czerwca 2024 r. dostarczył organowi zaświadczenie lekarskie wydane przez E. Sp. z o.o. w G. (wystawione przez lekarza psychiatrę), wskazujące, że stan zdrowia pacjenta, prowadzone leczenie oraz przyjmowane leki nie stanowią przeciwwskazania do prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Mając powyższe na uwadze organ zaznaczył jednak, że - jak wynika z opinii sądowo-psychiatrycznej załączonej do wniosku Prokuratury Rejonowej w Wejherowie - u H. P. rozpoznano schizofrenię paranoidalną. Z dostępnych danych wynika, że podczas przesłuchania i badania strona nie ujawniała objawów wytwórczych, wielokrotnie natomiast powtarzała, że sytuacji nie jest w stanie "logicznie wytłumaczyć". H. P. prezentował wybiórcze problemy z pamięcią, podczas badania przyznał się również, że jest leczony takimi lekami jak: C., A. oraz T. Organ wskazał, że lek A. może powodować u niektórych osób senność i mniejszą zdolność koncentracji, jak również powodować zmniejszenie ostrości widzenia. W przypadku zaobserwowania takich objawów nie należy prowadzić pojazdów, obsługiwać urządzeń mechanicznych, ani wykonywać innych czynności, które wymagają dużej koncentracji uwagi.

Organ zaznaczył też, że jedynie badanie lekarskie przeprowadzone przez lekarza uprawnionego do badań lekarskich osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami i kierowców może wykazać, czy zastrzeżenia co do stanu zdrowia mogą mieć wpływ na kierowanie pojazdami mechanicznymi.

Zdaniem organu, celem ustawy o kierujących pojazdami jest zapobieganie zagrożeniom w ruchu drogowym. Dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym niezbędne jest czuwanie nad tym, aby osoby mające uprawnienia do kierowania pojazdami miały wymaganą w tym zakresie sprawność i to nie tylko w chwili ubiegania się o uprawnienia, ale również w okresie późniejszego z nich korzystania. W interesie społecznym pozostaje, by wszyscy kierowcy posiadali

predyspozycje zdrowotne do prowadzenia pojazdów silnikowych, w sposób, który nie będzie zagrażał nie tylko ich zdrowiu i życiu, lecz również zdrowiu i życiu wszystkich innych użytkowników dróg. Skierowanie na badanie lekarskie nie przesądza o istnieniu przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów. Służy ono jedynie do wyjaśnienia istniejących w tym zakresie uzasadnionych zastrzeżeń. Wskutek przeprowadzonego badania może się więc okazać, że zastrzeżenia te nie zostaną potwierdzone, a zatem, że nie istnieją żadne przeciwwskazania do prowadzenia pojazdów. Badania te mają bowiem na celu jedynie weryfikację przez lekarzy specjalistów poważnych wątpliwości powziętych przez organ.

Po rozpatrzeniu odwołania strony, zaskarżoną decyzją z dnia 31 lipca 2025 r. (nr SKO Gd/3804/24) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku utrzymało w mocy decyzję organu I instancji.

Organ odwoławczy wyjaśnił, że zgodnie z dyspozycją **art. 75 ust. 1 pkt 5** KierujPojU, badaniu lekarskiemu przeprowadzanemu w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, zwanemu dalej "badaniem lekarskim", podlega, z zastrzeżeniem ust. 4 osoba posiadająca prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem, jeżeli istnieją uzasadnione i poważne zastrzeżenia co do stanu jej zdrowia. W myśl **art. 99 ust. 1 pkt 2** KierujPojU starosta wydaje decyzję administracyjną o skierowaniu kierowcy lub osoby posiadającej pozwolenie na kierowanie tramwajem na badanie lekarskie, jeżeli istnieją uzasadnione zastrzeżenia co do ich stanu zdrowia. Przepisy te nie doprecyzowują jednak, jakie konkretnie okoliczności zdrowotne przemawiają za skierowaniem kierowcy na badania lekarskie. Mowa w nich jedynie o tym, że muszą być one "uzasadnione" oraz "poważne". Są to zatem pojęcia pozostawiające właściwemu organowi administracji możliwość dokonania oceny, czy w konkretnym przypadku zachodzą przesłanki umożliwiające zastosowanie instytucji wyrażonej w **art. 75 ust. 1 pkt 5** KierujPojU, której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Są to pojęcia niedookreślone, niewskazujące precyzyjnie, jakie zastrzeżenia są wystarczające do skierowania kierowcy na badania lekarskie. Okoliczności ustalone przez organ muszą zatem przynajmniej z dużym prawdopodobieństwem wskazywać, że z uwagi na stan zdrowia w stosunku do kierującego mogą występować przeciwwskazania zdrowotne do kierowania pojazdami i powinny one zostać zweryfikowane podczas badania lekarskiego.

Z przedmiotowych regulacji wynika, że decyzja o skierowaniu na badania lekarskie powinna zapaść wówczas, gdy organ uzna informację w powyższym zakresie za wiarygodną. W literaturze i orzecznictwie wskazuje się, że chodzi o przesłanki, które z dużą dozą prawdopodobieństwa wskazują na istotne zmniejszenie się sprawności kierującego pojazdem. Może to być np. pochodząca z różnych źródeł informacja o pogorszonym stanie zdrowia, objawy chorobowe świadczące o zaistnieniu przeciwwskazań do wydania prawa jazdy. Skierowanie na badania lekarskie może więc nastąpić, gdy jest prawdopodobne, że stan zdrowia kierowcy świadczy o istnieniu przeciwwskazań do kierowania pojazdami, nie jest natomiast wymagana całkowita pewność w tym zakresie. Ostateczne rozstrzygnięcie w tej kwestii powierzone zostało bowiem uprawnionym w tym zakresie lekarzom.

Kolegium wyjaśniło, że skierowanie na badania lekarskie przeprowadzone w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem ma charakter prewencyjny. Dla zapewnienia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego niezbędne jest bowiem czuwanie nad tym, by osoby posiadające uprawnienia do kierowania pojazdami miały wymaganą sprawność nie tylko w chwili ubiegania się o uprawnienia, ale także w okresie późniejszym, kiedy już z tych uprawnień korzystają.

Postępowanie w przedmiocie skierowania strony na badania lekarskie zostało zainicjowane wnioskiem prokuratora, który wyjaśnił, że w toku prowadzonego postępowania karnego przeciwko stronie (podejrzanej o złożenie fałszywych zeznań w sprawie dotyczącej kradzieży pojazdu, tj. o czyn z **art. 233 § 1** Kodeksu karnego), przeprowadzono jednorazowe badanie sądowo-psychiatryczne, na podstawie którego ustalono, że strona cierpi od wielu lat na schizofrenię paranoidalną. Stwierdzona choroba oraz przyjmowane na stałe leki psychotropowe (C., A. oraz T.) nasuwają zastrzeżenia co do stanu zdrowia strony, świadomości choroby, a przede wszystkim predyspozycji do kierowania pojazdami. W ocenie prokuratora w przedmiotowej sprawie wystąpiły przesłanki do wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania przez stronę pojazdami mechanicznymi.

W ocenie Kolegium, poparta dowodami choroba psychiczna stanowi wystarczającą podstawę wydania przez Starostę Wejherowskiego pozytywnej decyzji w zakresie skierowania strony na badania lekarskie. Opinia będąca jej podstawą została sporządzona przez specjalistów w swojej dziedzinie, jest spójna, niesprzeczna, jednoznaczna i pełna.

Kolegium zaznaczyło, że fakt skierowania na badanie lekarskie nie jest równoznaczny z pozbawieniem kierowcy uprawnienia do kierowania pojazdami, gdyż celem badania jest wyjaśnienie wątpliwości dotyczących wpływu ujawnionych okoliczności dotyczących stanu zdrowia kierowcy na zdolność do bezpiecznego kierowania pojazdami. Badania mają potwierdzić albo wykluczyć istnienie przeciwwskazań do kierowania pojazdami. Wykładnia przywołanych przepisów ustawy musi w szczególności uwzględniać ich cel, czyli zapobieganie zagrożeniom w ruchu drogowym. Dlatego zastrzeżenia co do stanu zdrowia kierowcy winny dotyczyć aspektów zdrowia mogących mieć wpływ na zdolność do bezpiecznego prowadzenia pojazdów, a sformułowanie, że mają być one uzasadnione oznacza, iż winny opierać się na wiarygodnych podstawach. Psychofizyczna kondycja kierowcy jest natomiast bez wątpienia ważnym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Chodzi więc o sytuacje, gdy wątpliwości co do stanu zdrowia kierowcy wynikają z ujawnienia się jakichś okoliczności faktycznych mogących mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdu, których to weryfikacja wymaga wiedzy specjalistycznej. Stąd też - pomimo tego, że prawo do prowadzenia pojazdów ma charakter podmiotowy - dopuszczalna jest w tym zakresie ingerencja prawna organów polegająca na doprowadzeniu do sprawdzenia stanu zdrowia kierowcy.

Odnosząc się do zarzutów odwołania organ wyjaśnił, że dokonywanie ocen istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami zostało przekazane wyłącznie uprawnionym lekarzom z wojewódzkich ośrodków medycyny pracy. Tego rodzaju regulacja dotycząca czynności specjalistycznych, jakimi są badania lekarskie kierowców, oznacza, że na potrzeby postępowania prowadzonego przez organy administracji w celu kontroli uprawnień do prowadzenia pojazdów, nie jest dopuszczalne przeprowadzenie badań medycznych wskazanych osób w inny sposób. W szczególności nie jest możliwa weryfikacja treści orzeczenia lekarskiego stwierdzającego istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami na podstawie dowodu z przedłożonej przez stronę opinii.

W skardze na decyzję organu odwoławczego H. P. wyjaśnił, że rozpoznając sprawę organ odwoławczy powołał się na opinię lekarską, która została sporządzona w sprawie nie mającej nic wspólnego z ruchem drogowym i była niczym więcej jak opinią a nie orzeczeniem lekarskim. Z opinii tej wynika, że od wielu lat leczy się on psychiatrycznie i przyjmuje różne leki, które mogą mieć negatywny wpływ na prowadzenie pojazdów, jednakże - jak podkreślił - człowiek chory psychicznie odurzony lekami raz tylko wyjechałby na drogę i spowodowałby tyle szkód komunikacyjnych, że z pewnością wylądowałby w więzieniu.

Zdaniem skarżącego, Starosta zareagował we właściwy sposób wnioskując do Policji o informację na jego temat. Uzyskana odpowiedź jednoznacznie wykluczyła udział skarżącego w jakichkolwiek zdarzeniach i to pomimo, że ma on prawo jazdy kategorii B od 1986 r. a kategorii C od 1995 r., przy czym - jak zaznaczył - przez 5 lat był kierowcą zawodowym. Skarżący podkreślił, że nigdy nie brał udziału w kolizji drogowej, a jedynie dwukrotnie przekroczył prędkość i nie ma żadnych czynnych punktów karnych.

Dodał, że złożył przed organem oświadczenie, iż nie przyjmuje leków mających negatywny wpływ na prowadzenie pojazdów i przedłożył zaświadczenie lekarskie od specjalisty psychiatry - pod którego opieką się znajduje - że stan jego zdrowia, prowadzone leczenie oraz przyjmowane leki nie mają negatywnego wpływu na prowadzenie pojazdów mechanicznych.

Skarżący nadmienił ponadto, że w zeszłym miesiącu udał się do Ośrodka Szkolenia Zawodowego dla Kierowców w G. aby odnowić kwalifikację kierowcy zawodowego, gdzie pomyślnie przeszedł badania Lekarzy Medycyny Pracy Transportu oraz Psychologiczne. Otrzymał orzeczenia lekarskie i psychologiczne ważne 5 lat i uzyskał licencję kierowcy zawodowego kategorii C ważną 5 lat.

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku wniosło o jej oddalenie w całości podtrzymując stanowisko zawarte w uzasadnieniu wydanego rozstrzygnięcia.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

W myśl **art. 1 § 1 i § 2** ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t.j. Dz.U. z 2024 r. **poz. 1267** ze zm.) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej.

Na mocy **art. 145 § 1** ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2024 r. **poz. 935** ze zm. - dalej w skrócie jako: "PostAdmU") uwzględnienie skargi następuje w przypadku: naruszenia prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, naruszenia prawa dającego podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego lub innego naruszenia przepisów postępowania, jeśli mogło mieć ono istotny wpływ na wynik sprawy (pkt 1), a także w przypadku stwierdzenia przyczyn powodujących nieważność kontrolowanego aktu (pkt 2) lub wydania tego aktu z naruszeniem prawa (pkt 3). W przypadku uznania, że skarga nie ma uzasadnionych podstaw podlega ona oddaleniu, na podstawie **art. 151** PostAdmU. Zgodnie z **art. 134 § 1** PostAdmU sąd wydaje rozstrzygnięcie w granicach danej sprawy, nie będąc związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Stosownie zaś do **art. 135** PostAdmU sąd stosuje przewidziane ustawą środki w celu usunięcia naruszenia prawa w stosunku do aktów lub czynności wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach sprawy, której dotyczy skarga, jeżeli jest to niezbędne dla końcowego jej załatwienia.

Dokonując kontroli zaskarżonego rozstrzygnięcia w oparciu o wyżej wskazane kryterium Sąd uznał, że złożona skarga zasługuje na uwzględnienie.

W rozpoznawanej sprawie przedmiotem kontroli Sądu była decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku utrzymująca w mocy decyzję Starosty Wejherowskiego orzekającą o skierowaniu skarżącego na badania lekarskie w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

Materialnoprawną podstawę wydanych w sprawie decyzji stanowiły przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz.U z 2025 r. **poz. 1226** ze zm. - dalej w skrócie "u.k.p.")).

Stosownie do treści **art. 75 ust. 1 pkt 5** KierujPojU badaniu lekarskiemu przeprowadzonemu w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem podlega osoba posiadająca prawo jazdy (...), jeżeli istnieją uzasadnione i poważne zastrzeżenia co do stanu jej zdrowia. Zgodnie natomiast z **art. 99 ust. 1 pkt 2 lit. b)** . KierujPojU, gdy istnieją uzasadnione zastrzeżenia co do stanu zdrowia decyzję o skierowaniu na badanie lekarskie wydaje starosta.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że organy rozpoznając niniejszą sprawę zasadnie przyjęły, iż organ wydający uprawnienia do kierowania pojazdami dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu musi czuwać nad tym, by osoby mające uprawnienia do kierowania pojazdami miały wymaganą sprawność także w okresie, gdy z tych uprawnień korzystają, a dla realizacji tego celu służy regulacja zawarta w przywołanym powyżej **art. 75 ust. 1 pkt 5** KierujPojU. Należy jednak mieć równolegle na uwadze, że prawo do prowadzenia pojazdów ma charakter podmiotowy, a jego ograniczenia mogą mieć miejsce tylko w ściśle określonych przez prawo wypadkach, i z tego też powodu ingerencja organu administracyjnego w postaci sprawdzenia stanu zdrowia kierującego jest ograniczona. Organ nie może zatem dokonywać tej czynności w sposób dowolny, lecz tylko wtedy, gdy spełnione są ustawowe przesłanki. Wezwanie kierującego do poddania się sprawdzeniu stanu zdrowia - w myśl przywołanego przepisu - jest bowiem dopuszczalne tylko wówczas, gdy nasuną się "uzasadnione" a jednocześnie także "poważne" zastrzeżenia co do stanu jego zdrowia. W omawianym przepisie nie chodzi bowiem o każde zastrzeżenie co do stanu zdrowia kierowcy, tylko o takie zastrzeżenie, które jest uzasadnione ustalonymi okolicznościami faktycznymi, a przy tym jest poważne, a więc rodzi uzasadnioną obawę o stwarzanie przez kierującego zagrożenia dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Nie istnieje jeden, generalny miernik zastrzeżenia co do stanu zdrowia kierowcy pozwalający na automatyczne zakwalifikowanie go do kategorii "uzasadnionego i poważnego zastrzeżenia". Oceny tej należy dokonywać każdorazowo w odniesieniu do konkretnej sprawy i indywidualnie ustalonych w niej okoliczności. Innymi słowy, korzystanie przez organ z tego rodzaju uprawnienia (tj. kierowania na badania lekarskie) powinno być ograniczone tylko do tych przypadków, gdy zastrzeżenia co do stanu zdrowia kierowcy przekraczają "zwykłą miarę", co oznacza, że nie wystarczy w tym przypadku samo stwierdzenie stanu chorobowego u kierowcy. Przeciwnie, konieczne jest uprawdopodobnienie, że zdiagnozowana dysfunkcja jest na tyle poważna, iż może zagrozić bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Podkreślenia przy tym wymaga, że przesłanką skierowania na badania są zastrzeżenia organu decyzyjnego a nie wyłącznie podmiotu wnioskującego (np. prokuratora), a zatem zastrzeżenia co do stanu zdrowia kierowcy winien stwierdzić organ wydający decyzję o skierowaniu na badania. Z tego należy wywieść, że ustalenia w tym zakresie nie mogą opierać się wyłącznie na wniosku właściwego podmiotu lecz organ decyzyjny winien sam przeprowadzić postępowanie wyjaśniające celem ustalenia czy faktycznie istnieją zastrzeżenia co do stanu zdrowia kierowcy zagrażające bezpiecznemu prowadzeniu przez niego pojazdów. W sytuacji zatem, gdy w okolicznościach danej sprawy informacja o stanie zdrowia kierowcy nie jest jednoznaczna, to organ decyzyjny powinien podjąć we własnym zakresie działania zmierzające do uzyskania pewności odnośnie do konieczności skierowania kierowcy na badania lekarskie (por. wyroki WSA: w Olsztynie z dnia 10 kwietnia 2025 r., sygn. akt **II SA/OI 86/25** ; w Krakowie z dnia 22 maja 2024 r., sygn. akt **III SA/Kr 225/24** czy w Gdańsku z dnia 17 kwietnia 2024 r., sygn. akt **III SA/Gd 509/23**).

W niniejszej sprawie postępowanie w sprawie skierowania skarżącego (kierowcy) na badania lekarskie w celu ustalenia u niego istnienia lub braku istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami zostało wszczęte z urzędu przez Starostę Wejherowskiego, na podstawie sygnalizacji Prokuratora Rejonowego w Wejherowie i jego wniosku o wszczęcie przez organ omawianego postępowania w stosunku do H. P. z uwagi na to, że z przeprowadzonego jednorazowego badania sądowo-psychiatrycznego skarżącego (jako osoby podejrzanej w postępowaniu karnym prowadzonym pod sygn. akt (...) o złożenie fałszywych zeznań w sprawie dotyczącej kradzieży pojazdu), stwierdzone zostało, że cierpi on od wielu lat na "schizofrenię paranoidalną" (przy czym - jak wynikało z wniosku Prokuratora - choroba psychiczna stwierdzona u ww. nie spowodowała niemożności pociągnięcia go do odpowiedzialności karnej), co jednak - w ocenie Prokuratora - z uwagi także na "przyjmowane na stałe leki psychotropowe", nasuwało zastrzeżenia co do posiadania przez skarżącego predyspozycji do kierowania pojazdami.

Z regulacji ustawowych, jak też z tego co już powyżej zostało wskazane, niewątpliwie wynika, że stan zdrowia kierowcy jest istotną przesłanką bezpieczeństwa ruchu. Regulacja ta ma na celu nie tylko niedopuszczenie do udziału w ruchu w charakterze kierujących osób nieposiadających wymaganego stanu zdrowia, ale także eliminowanie z ruchu tych osób, które utraciły warunki zdrowotne już po uzyskaniu uprawnień do prowadzenia pojazdów lub tych z nich, u których przeciwwskazania do prowadzenia pojazdów nie zostały ujawnione w toku badania przed wydaniem prawa jazdy.

Rozpoznanie niniejszej sprawy wymagało zatem rozważenia zaistnienia przesłanek wymienionych w przepisach, zgodnie z którymi starosta może skierować na badania lekarskie osobę, co do której powziął wiarygodną informację o zastrzeżeniach w stanie zdrowia tej osoby, mogących powodować niezdolność do prowadzenia pojazdów. W tej sytuacji wniosek Prokuratora stanowił sygnał dla organu administracji publicznej uprawnionego do wydania przedmiotowej decyzji do zbadania, czy dysponuje on wiarygodną informacją o uzasadnionych i poważnych zastrzeżeniach o stanie zdrowia skarżącego, mogących powodować u niego niezdolność do prowadzenia pojazdów. Zatem organ ten miał rozstrzygnąć wg stanu faktycznego istniejącego na dzień orzekania, czy spełnione zostały w sprawie przesłanki do wydania decyzji w oparciu o **art. 99 ust. 1 pkt 2 lit. b)** . KierujPojU i w tym celu - zgodnie z zasadami wyrażonymi w **art. 7** , **art. 77 § 1** oraz **art. 80** KPA - zobligowany był do zgromadzenia stosownego materiału dowodowego a następnie poddania go wszechstronnej ocenie, a w konsekwencji stwierdzenia - w świetle przesłanek określonych w **art. 75 ust. 1 pkt 5** KierujPojU - podstaw uzasadniających wydanie rozstrzygnięcia w przedmiocie skierowania skarżącego na badania lekarskie.

Przepis **art. 75 ust. 1 pkt 5** KierujPojU został tak zredagowany, że po pierwsze, musi istnieć przesłanka materialnoprawna w postaci "uzasadnionych i poważnych zastrzeżeń co do stanu zdrowia", a po drugie, muszą one być potwierdzone w wyniku przeprowadzonego postępowania, które kończy decyzja o skierowaniu na badania lekarskie. Jak zostało to powyżej już zaznaczone, to działający z urzędu starosta wydaje decyzję administracyjną o skierowaniu kierowcy na badania lekarskiego, czyniąc to na podstawie informacji i ustaleń stanu faktycznego uzyskanych w ramach wykonywania zadań własnych. Nie oznacza to jednak, że uzyskane tą drogą informacje stanowią niejako automatyczną i samoistną podstawę dla organu do wydania decyzji o skierowaniu kierowcy na badania lekarskie. Wręcz przeciwnie, to na organie administracji (staroście), do którego wpływa określona informacja (np. tak jak w omawianej sprawie od prokuratora), dotycząca zastrzeżeń natury zdrowotnej u danego kierowcy, ciąży każdorazowo obowiązek oceny, czy otrzymana informacja wraz załączoną dokumentacją stanowi wystarczającą (przekonującą) podstawę do inicjowania postępowania administracyjnego w powyższym zakresie, a jeżeli tak, to pamiętać należy, że okoliczność ta - wszczęcie postępowania, nie przesądza jeszcze sama w sobie o treści rozstrzygnięcia kończącego to postępowanie (np. o wydaniu rozstrzygnięcia o skierowaniu kierowcy na badania lekarskie). Na organie administracji publicznej prowadzącym każde postępowanie administracyjne, a zatem także w przedmiocie skierowania osoby posiadającej prawo jazdy na badania lekarskie, stosownie do tzw. zasady oficjalności, ciąży obowiązek dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz wyczerpującego zebrania, rozpatrzenia, a następnie oceny całego materiału dowodowego mającego znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej stosownie do **art. 7** , **art. 77 § 1** oraz **art. 80** KPA (por. wyrok WSA w Gdańsku z dnia 3 września 2020 r., sygn. akt **III SA/Gd 271/20**).

W niniejszej sprawie organy obu instancji przyjęły, że wystarczającą okolicznością wskazującą na istnienie uzasadnionych i poważnych zastrzeżeń co do stanu zdrowia skarżącego, uzasadniającą wszczęcie postępowania a następnie nałożenie na skarżącego obowiązku poddania się badaniu lekarskiemu mającemu na celu stwierdzenie istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, była w istocie wyłącznie informacja sygnalizacyjna Prokuratora Rejonowego w Wejherowie, w której wskazano, że ze sporządzonej w grudniu 2023 r. opinii sądowo-psychiatrycznej wynika, że skarżący od wielu lat cierpi na schizofrenię paranoidalną, a w konsekwencji "stwierdzona u niego choroba oraz przyjmowane na stałe leki psychotropowe nasuwają zastrzeżenia co do stanu jego zdrowia, świadomości choroby, a zwłaszcza predyspozycji do kierowania pojazdami mechanicznymi".

Przed wszystkim zwrócić należy uwagę, że - z załączonego do wniosku Prokuratora o wszczęcie wobec skarżącego postępowania w sprawie skierowania go na badania lekarskie mające na celu ustalenie istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami mechanicznymi - wyciągu z opinii sądowo-psychiatrycznej wynika, że skarżący "jest leczony z powodu schizofrenii", bez dookreślenia jednak jakiego rodzaju (typu) ta choroba u skarżącego występuje, co w sposób oczywisty przeciwstawia się stwierdzeniom zawartym zarówno we wniosku Prokuratora, jak też w uzasadnieniach decyzji organów, wskazującym na występowania u skarżącego "schizofrenii paranoidalnej". Należy w związku z tym zatem wskazać, że po pierwsze, przyjęta przez organy za podstawę rozstrzygnięcia omawiana okoliczność faktyczna nie znajduje odzwierciedlenia w materiale dowodowym; po drugie zaś zwrócić należy uwagę, że schizofrenia nie jest chorobą jednorodną, gdyż dzieli się na określone rodzaje charakteryzujące się określonymi objawami (np. paranoidalną, katatoniczną, hebefreniczną, rezydualną), które mogą mieć znaczenie z punktu widzenia predyspozycji do kierowania pojazdami. Przyjęcie zatem, że skarżący cierpi na "schizofrenię paranoidalną" (tym bardziej, gdy w treści sporządzonej opinii wskazano m.in., że: "w trakcie przesłuchania i badania - badany nie ujawniał objawów wytwórczych, wielokrotnie natomiast powtarzał, że sytuacji nie jest w stania >logicznie wytłumaczyć«. Prezentował wybiórcze problemy z pamięcią. Tempore criminis miał zachowaną zdolność rozpoznania znaczenia czynów i pokierowania postępowaniem"), należy ocenić jako całkowicie dowolnie przyjęte ustalenie. To samo - w ocenie Sądu - należy odnieść do stwierdzenia przyjmowania przez skarżącego leków psychotropowych. Wbrew bowiem stwierdzeniu Prokuratora oraz organów, z przekazanej opinii sądowo-psychiatrycznej nie wynika jednoznacznie jakie leki skarżący w momencie jej sporządzania przyjmował (wskazano tam bowiem: "nie do końca pamiętam (C., A., T.)"), natomiast już w toku postępowania administracyjnego skarżący złożył oświadczenie, w którym wskazał, że nie przyjmuje leków, które uniemożliwiałyby mu prowadzenie pojazdów, co dodatkowo - i co wydaje się istotne w sprawie - zostało potwierdzone w wydanym w dniu 25 czerwca 2025 r. zaświadczeniu lekarskim przez lekarza psychiatrę, pod którego opieką znajduje się skarżący. W tym zakresie należy zatem wskazać, że stwierdzenie przez organ I instancji (zaaprobowane w istocie przez organ odwoławczy), iż "lek A. może powodować u niektórych osób senność i mniejszą zdolność koncentracji, jak również powodować zmniejszenie ostrości widzenia" a "w przypadku zaobserwowania takich objawów nie należy prowadzić pojazdów, obsługiwać urządzeń mechanicznych, ani wykonywać innych czynności, które wymagają dużej koncentracji uwagi"), nie może być w okolicznościach niniejszej sprawy uznane za podstawę wystarczającą i uzasadniającą wypełnienie przesłanek określonych w **art. 75 ust. 1 pkt 5** KierujPojU. Jakkolwiek fakt przyjmowania leków psychotropowych może przemawiać za istnieniem "uzasadnionych i poważnych" zastrzeżeń odnośnie stanu zdrowia, to jednak w takim przypadku organy powinny jednoznacznie wyjaśnić, a następnie w sposób nie nasuwający wątpliwości uzasadniać dlaczego w rozpoznawanej sprawie przyjmowanie tego rodzaju leków przemawia za istnieniem zastrzeżeń o takim charakterze, a w konsekwencji za skierowaniem na badania (por. wyrok WSA w Gdańsku z dnia 20 listopada 2025 r., sygn. akt **III SA/Gd 494/25**). W niniejszej sprawie - abstrahując od braku jednoznacznego ustalenia w toku postępowania faktu przyjmowania przez skarżącego wskazanych leków (m.in. leku A.) - organy nie wykazały w sposób przekonujący, dlaczego w rozpoznawanej sprawie przyjmowanie tego rodzaju leku przemawia za istnieniem uzasadnionych zastrzeżeń u skarżącego, gdyż nawet przywołując charakterystykę i skutki działania tego leku nie wskazały na źródło takich - jakby nie było odwołujących się do wiedzy specjalnej - wiadomości. W okolicznościach niniejszej sprawy zasadnym działaniem organu w tym zakresie niewątpliwie powinno być zatem uzyskanie informacji na temat przyjmowanych leków oraz ich ewentualnego wpływu na predyspozycje do kierowania przez skarżącego pojazdami od lekarza psychiatry, pod którego opieką znajduje się skarżący. W ocenie Sądu ww. opinia sądowo-psychiatryczna, a tym bardziej informacja Prokuratora sugerująca na tej podstawie przeprowadzenie przez organ administracji postępowania w przedmiocie skierowania skarżącego na badania lekarskie, nie mogła stanowić wystarczającej podstawy do wydania zaskarżonych decyzji, gdyż w istocie sama w sobie nie obrazowała istniejących zastrzeżeń co do stanu zdrowia skarżącego, które można by uznać za na tyle poważne, by uzasadniały przeprowadzenie wobec skarżącego badania lekarskiego. Tym bardziej, iż z

całokształtu okoliczności sprawy - tj. zarówno kontekstu sporządzenia przedmiotowej opinii w postępowaniu karnym (niedotyczącym w żaden sposób deliktu wskazującego na jakikolwiek związek z utratą skarżącego predyspozycji do kierowania pojazdami, np. w związku ze spowodowaniem zagrożenia w ruchu drogowym), czy też braku stwierdzenia w takiej opinii u skarżącego uzależnienia od substancji psychoaktywnych (np. narkotyków czy alkoholu) - nie wynikało, by zachodziły inne przekonujące powody do skierowania skarżącego na badania. Należy raz jeszcze podkreślić, że zastrzeżenia co do stanu zdrowia kierowcy powinny dotyczyć tego rodzaju aspektów zdrowia, które mogłyby mieć wpływ na zdolność do bezpiecznego prowadzenia pojazdów, a sformułowanie, że "mają być uzasadnione" oznacza, że są one oparte na słusznych i usprawiedliwionych podstawach. Chodzi więc o sytuację, gdy wątpliwości co do stanu zdrowia kierowcy wynikają z ujawnienia się jakichś okoliczności faktycznych mających wpływ na zdolność do bezpiecznego prowadzenia pojazdu, których to weryfikacja wymaga wiedzy specjalistycznej. Pojęcie zastrzeżenia co do stanu zdrowia kierowcy użyte w **art. 99 ust. 1 pkt 2 lit. b)** . KierujPojU obejmuje także zastrzeżenia co do stanu zdrowia psychicznego (por. wyrok WSA w Olsztynie z dnia 15 kwietnia 2025 r., sygn. akt **II SA/OI 103/25**). Podkreślenia jednakowoż wymaga, że w omawianym przepisie nie chodzi o każde zastrzeżenie co do stanu zdrowia kierowcy, lecz tylko o takie, które jest uzasadnione ustalonymi okolicznościami faktycznymi, a jednocześnie jest na tyle poważne, że może rodzić uzasadnioną obawę o stwarzanie przez kierującego zagrożenia dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Mając powyższe na uwadze przyjąć należało, że zebrany w niniejszej sprawie materiał dowodowy, ograniczający się w istocie do pisma sygnalizacyjnego Prokuratora, bazującego na ww. opinii sądowo-psychiatrycznej z dnia 16 grudnia 2023 r., nie dawał samoistnie wystarczających podstaw do przyjęcia, że w czasie wydania zaskarżonych decyzji istniały uzasadnione zastrzeżenia co do stanu zdrowia skarżącego, uzasadniające skierowanie go na badanie lekarskie mające na celu stwierdzenie bądź wykluczenie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. Podstawę wydania decyzji o skierowaniu na badania lekarskie mogą stanowić tylko te przesłanki, które z dużą dozą prawdopodobieństwa wskazują na istotne zmniejszenie się sprawności kierującego pojazdem, zaś organy administracji publicznej nie są uprawnione do dawania wiary każdej informacji prowadzącej do wszczęcia procedury kierowania na badania kontrolne. Trudno uznać, aby tylko sygnał prokuratora, niepoparty żadnymi dokumentami stanowił podstawę do wydania skierowania na badania lekarskie (por. wyrok WSA w Gliwicach z dnia 30 listopada 2017 r., sygn. akt **II SA/GI 819/17**).

Jednocześnie zaznaczenia w niniejszej sprawie wymagało także i to, że organy w przedmiotowej sprawie nie poddały należytej ocenie innych dowodów zgromadzonych w materiale dowodowym, jak choćby zaświadczenia lekarskiego przedłożonego przez skarżącego czy wyjaśnień uzyskanych z Komisariatu Policji w Rumi.

Wobec poczynionych rozważań należało więc stwierdzić, że obowiązkiem organów było dokonanie prawidłowej oceny i ustalenie czy rzeczywiście istnieją "uzasadnione i poważne" zastrzeżenia co do stanu zdrowia skarżącego, a w szczególności czy stwierdzona u niego choroba psychiczna i przyjmowane w związku z nią leki, mogą przynajmniej z dużą dozą prawdopodobieństwa wskazywać na występowanie u skarżącego przeciwwskazań zdrowotnych co do dalszego udziału w ruchu drogowym w charakterze kierującego pojazdem.

Mając powyższe na uwadze - w ocenie Sądu - organy procedując w niniejszej sprawie uchybiły normom zawartym w przepisach **art. 7** , **art. 77 § 1 i 80** KPA, gdyż nie doszło do należytego i dostatecznego wyjaśnienia sprawy, pozwalającego na jej załatwienie, a w konsekwencji zastosowania określonej normy prawa materialnego przewidującej nałożenie obowiązku na stronę (w realiach sprawy poddania strony badaniom lekarskim). Obowiązek wyczerpującego zebrania i rozpatrzenia materiału dowodowego nałożony na organy administracji publicznej, stanowi gwarancję realizacji zasady prawdy obiektywnej (materialnej) statuowanej przepisem **art. 7** KPA Organ administracji publicznej jest zatem zobowiązany do podjęcia czynności procesowych mających na celu zebranie całego materiału dowodowego i do rozpatrzenia tegoż materiału (**art. 77 § 1** KPA). Z tego też powodu organy są zobowiązane do podejmowania wszelkich kroków w celu wyczerpującego zebrania i rozpatrzenia całego materiału dowodowego pozwalającego na ustalenie stanu faktycznego sprawy zgodnego z rzeczywistością. Realizacja powyższych obowiązków wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego co do wszystkich okoliczności stanowiących fakty prawotwórcze, a następnie organ winien dokonać wszechstronnej oceny okoliczności konkretnej sprawy na podstawie analizy całego materiału dowodowego (**art. 80** KPA), a swoje stanowisko powinien przekonująco uzasadnić (**art. 107 § 3** w związku z **art. 11** KPA). Wymogu dokonania wszechstronnej oceny okoliczności konkretnej sprawy na podstawie analizy całego materiału dowodowego nie spełnia zabieg polegający na wybiórczym odwołaniu się wyłącznie do niektórych z ustalonych w sprawie okoliczności i pominięcie innych, w szczególności pozostających w sprzeczności, bez oceny ich wiarygodności, czy skonfrontowania z zasadami doświadczenia życiowego i zasadami logiki (por. wyrok WSA w Łodzi z dnia 5 listopada 2025 r., sygn. akt II SA/Ld 611/25).

W związku z powyższym, w ocenie Sądu, zaskarżona i poprzedzająca ją decyzja wydane zostały z naruszeniem ww. przepisów KPA w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

Jak już zaznaczono przepisy prawa materialnego wymagają, aby zastrzeżenia dotyczące stanu zdrowia były "uzasadnione i poważne". Oznacza to, że okoliczności ustalone przez organ muszą przynajmniej z dużym prawdopodobieństwem wskazywać, że z uwagi na stan zdrowia w stosunku do kierującego mogą występować przeciwwskazania zdrowotne do kierowania pojazdami i powinny zostać zweryfikowane podczas badania lekarskiego, co w rozpoznawanej sprawie nie zostało jednoznaczne ustalone oraz nasuwa uzasadnione wątpliwości. Czyni to zapadłe decyzje przedwcześnie.

Mając powyższe na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, na podstawie **art. 145 § 1 pkt 1 lit. c)** w zw. z **art. 135**

W ww. opinii sądowo-psychiatrycznej sporządzonej przez dwóch specjalistów psychiatrów z dnia 27 czerwca 2022 r. oprócz odnotowania m.in. faktu, że przez 23 lata pracował w policji, od 1990 r. leczę się w poradni psychiatrycznej MSWiA stwierdzono m.in., że w czasie badania skarżący był wszechstronnie zorientowany, nie stwierdzono osłabienia pamięci ani objawów uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego. Nie rozpoznano choroby psychicznej ani upośledzenia umysłowego, stwierdzono "zaburzenia nerwicowe w wywiadzie". Wskazano też, że skarżący cechuje się prawidłowym poziomem intelektualnym i brak jest podstaw do kwestionowania poczytalności, a aktualny stan zdrowia psychicznego pozwala na jego udział w postępowaniu karnym oraz na prowadzenie obrony w sposób samodzielny i rozsądny.

Fakt pozostawania w systematycznym kontakcie terapeutycznym z powodu zaburzeń nerwicowych o charakterze neurastenicznym, bez leków potwierdził lekarz spec. psychiatra w zaświadczeniu z dnia 22 listopada 2022 r. (k.11 akt adm.). Lekarz nie tylko nie stwierdził pogorszenia stanu zdrowia skarżącego, nie stwierdził leczenia lekami lecz wyraźnie zaświadczył, że "nie ma przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów mechanicznych zgodnie z posiadanym prawem jazdy."

Pomimo ww. stanowiska lekarzy, organ I instancji skierował skarżącego na badania "z powodu otrzymania informacji i ustaleń stanu faktycznego ...o istnieniu uzasadnionych i poważnych zastrzeżeń co do stanu zdrowia". Problem w tym, że w uzasadnieniu decyzji, nie wskazano, jakie "otrzymane informacje" i jakie "ustalenia stanu faktycznego" budzą uzasadnione i poważne zastrzeżenia organu co do stanu zdrowia skarżącego. Organ nie poczynił żadnych ustaleń i nie dokonał żadnych ocen Uzasadnienie nie zawiera zatem jakiegokolwiek odniesienia do powołanej kwestii.

Natomiast stanowisko prezentowane przez organ odwoławczy w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, jest bardzo ogólne. W szczególności organ nie wyjaśnił konkretnie jakie dane/okoliczności wynikające z opinii biegłych, miały wpływ na zdolność kierowania pojazdami przez skarżącego. Użyte przez organ ogólne stwierdzenia o "ujawnionych dolegliwościach" i "potencjalnej możliwości spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym" są niewystarczające dla uznania racji decyzyjnych organu. Skarżący bowiem pomimo stwierdzonych zaburzeń nerwicowych i pozostawania z ich powodu w systematycznym kontakcie terapeutycznym z lekarzem specjalistą pracował do 2008 roku w Policji i nie stwierdzono wówczas przeszkód do wykonywania pracy, czy prowadzenia pojazdów mechanicznych. Pomimo posiadania prawa jazdy od 1986 roku i pozostawania w ww. leczeniu od 1990 roku nie stwierdzono, aby kiedykolwiek został ukarany za wykroczenie czy przestępstwo w ruchu drogowym.

Brak jest zatem ścisłych i dokładnych wywodów, odnoszących się do stanu zdrowia skarżącego w zakresie zdolności do kierowania pojazdami, świadczących jednocześnie o "uzasadnionych" zastrzeżeniach, powodujących potrzebę zastosowania normy prawnej wyżej wskazanej. W uzasadnieniach organów obu instancji, brak jest nie tylko odniesienia się do wniosków i opinii lekarzy specjalistów psychiatrów, ale także do stwierdzenia lekarza psychiatry w ww. zaświadczeniu.

W opinii biegli psychiatrzy zgodnie potwierdzili, że nie rozpoznają u skarżącego choroby psychicznej. Jak uznali biegli skarżący był zdolny do podejmowania samodzielnie czynności procesowych.

Skoro zostało stwierdzone, że skarżący jest osobą poczytalną, świadomą swojego postępowania oraz konsekwencji swoich czynów (opinia) oraz że nie ma żadnych przeciwwskazań co do prowadzenia przez niego pojazdów (zaświadczenie) - to - w nin. sprawie nie zostały wykazane jakichkolwiek podstawy, aby przechodził dodatkowe badania lekarskie.

W ocenie Sądu, niezależnie od lakoniczności uzasadnienia decyzji, brak analizy powołanej opinii i zaświadczenia lekarza specjalisty poddaje w wątpliwości, twierdzenia, co "uzasadnionych" przyczyn skierowania skarżącego na badania lekarskie, zgodnie z art. 99 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o kierujących pojazdami. Brak jest bowiem w wywodach organów jakiegokolwiek odniesienia się do tych dokumentów , a ma to istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy.

Jak przyjmuje się przy tym w judykaturze, skierowanie na badanie lekarskie nie może być dodatkową represją stosowaną wobec osoby poddanej badaniom sądowo-psychiatrycznym, zwłaszcza wówczas, gdy sprawa, w której badania takie przeprowadzono nie dotyczy przestępstwa związanego z naruszeniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym (por. powoływane wyroki WSA z dnia 18 czerwca 2014 r., sygn. akt III SA/Gd 344/14; z dnia 3 lipca 2014 r., sygn. akt III SA/Gd 346/14; z dnia 4 września 2014 r., sygn. akt III SA/Gd 434/14, opubl. w internetowej bazie - [orzeczenia.nsa.gov.pl](#)). Jak wynika z pisma prokuratora sprawa karna nie była związana z "ruchem drogowym". Z opisu stanu psychicznego skarżącego, która została zawarta w opinii biegłych lekarzy, nie wynika, że skarżący może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym ze względu na stwierdzone zaburzenia nerwicowe, a z zaświadczenia lekarza specjalisty z dnia 22 listopada 2022 r. wynika, że lekarz mający aktualną wiedzę o stanie zdrowia pacjenta nie stwierdził przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Wątpliwości co do zasadności skierowania skarżącego na badania lekarskie wywołują ponadto okoliczności podnoszone przez stronę w odwołaniu od decyzji organu pierwszej instancji, powtórzone także w skardze. Wynika z nich, że skarżący posiada prawa jazdy od 1986 r. i nigdy nie zabrano mu tego dokumentu, a badania lekarskie i psychotechniczne przechodził w wyznaczonych terminach. Jak oświadczył, nie miał żadnego zdarzenia drogowego, jak kolizji, wypadku, katastrofy, nie prowadził pojazdu pod wpływem alkoholu, czy też środków odurzających.

Biorąc wszystkie powyższe okoliczności pod uwagę, sąd stwierdza że organy w żaden sposób nie wykazały uzasadnionych zastrzeżeń co do zdrowia skarżącego uzasadniających skierowanie go na badania lekarskie.

Niezrozumiałe są też jedynie teoretyczne rozważania organu II instancji co do możliwości wpływu zaburzeń nerwicowych na zdolność kierowania pojazdami bez odniesienia ich do zachowań, czy aktualnych badań kierowcy. Idąc tokiem rozumowania SKO jakakolwiek i kiedykolwiek udzielona pomoc lekarska w przypadku stwierdzenia nerwicy narażała by każdego kierowcę, bez względu na ocenę lekarza/-y, na skierowanie na badania kontrolne i to w przypadku, gdy skorzystanie z pomocy psychoterapeutycznej przez grupy pracowników w zawodach szczególnie stresogennych (m.in. policjanci, strażacy, żołnierze, ratownicy medyczni i in.) powinno być oceniane w kategoriach poważnego i odpowiedzialnego podejścia przez nich do wykonywania służby, a nie w kategorii automatycznych wątpliwości do zdolności prowadzenia przez nich pojazdów.

Oczywiście, że z punktu widzenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym nie jest obojętne, czy kierowca potrafi powściągnąć emocje w sytuacjach stresowych, problem jednak w tym, że w przedmiotowej sprawie, z opinii biegłych psychiatrów ani z zaświadczenia lekarza psychiatry nie wynikają jakiegokolwiek zastrzeżenia co do zdolności skarżącego do prowadzenia pojazdów, które miałyby zostać rozwiane dopiero po skierowaniu na badania lekarskie.

Reasumując Sąd uznał, że w prowadzonym przez organy obu instancji postępowaniu administracyjnym, nie dopełniły obowiązkom jakie wytyczają im przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Organy nie zebrały i nie rozpatrzyły w sposób wyczerpujący materiału dowodowego, który pozwoliłby na podjęcie "uzasadnionych zastrzeżeń co do stanu zdrowia". Powyższe stanowi o naruszeniu przez organy orzekające przepisów z art. 7, art. 77 § 1, art. 80 KPA, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Powyższe skutkowało wydaniem rozstrzygnięcia, które nie zawierało prawidłowego uzasadnienia, skoro nie zawierało odniesienia się do wszystkich istotnych okoliczności sprawy. Biorąc pod uwagę przy tym zakres i wagę dostrzeżonych wadliwości, dla końcowego załatwienia sprawy, konieczne okazało się uchylenie nie tylko zaskarżonej decyzji Kolegium, ale również uchylenie decyzji ją poprzedzającej organu pierwszej instancji.

Przy ponownym rozpoznaniu sprawy, obowiązkiem organu będzie uwzględnienie wyrażonej w niniejszym orzeczeniu oceny prawnej o przesłankach zastosowania art. 99 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o kierujących pojazdami. Ponadto organ winien poddać wnikliwej analizie cały zebrany materiał dowodowy, biorąc pod uwagę, wszystkie kwestie wyżej podniesione, w tym wyjaśnienia strony oraz ocenę jego stanu zdrowia przez lekarza specjalistę, w leczeniu którego pozostaje. Podjęte rozstrzygnięcie winno zawierać ustalenie faktów i ich znaczenia według normy prawnej oraz zastosowanie normy prawnej, które powinno zostać uzasadnione (art. 107 § 3 KPA).

Mając powyższe na względzie, Sąd uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzająca ją decyzję organu pierwszej instancji, o czym orzekł, jak w pkt I wyroku, na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c PostAdmU. W przedmiocie kosztów postępowania sądowego, Sąd orzekł jak w pkt II wyroku, na podstawie art. 200 i art. 205 § 1 PostAdmU

----- Forwarded message -----

Od: **Świ 100u** <swiestowski.tomasz@gmail.com>

Date: pon., 22 cze 2026, 13:04

Subject: Re: Wniosek o wznowienie postępowania administracyjnego i wezwanie do uchylenia obu decyzji administracyjnych wydanych w mojej sprawie przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska na podstawie pisma skierowanego przez prokurator Aleksandrę Mazur-Żwakę wraz z wnioskiem o zadośćuczynienie i zwrot nienależnie poniesionych kosztów.

To: Świ „Świstu” 100u <swiestowski.tomasz@gmail.com>

III SA/Gd 509/25

Warunki wezwania kierowcy do poddania się sprawdzeniu stanu zdrowia

Wyrok

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

z dnia 18 grudnia 2025 r.

III SA/Gd 509/25

Teza

1. Wezwanie kierującego do poddania się sprawdzeniu stanu zdrowia - w myśl art. 75 ust. 1 pkt 5 - jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy nasuną się "uzasadnione" a jednocześnie także "poważne" zastrzeżenia co do stanu jego zdrowia. W omawianym przepisie nie chodzi bowiem o każde zastrzeżenie co do stanu zdrowia kierowcy, tylko o takie zastrzeżenie, które jest uzasadnione ustalonymi okolicznościami faktycznymi, a przy tym jest poważne, a więc rodzi uzasadnioną obawę o stwarzanie przez kierującego zagrożenia dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Nie istnieje jeden, generalny miernik zastrzeżenia co do stanu zdrowia kierowcy pozwalający na automatyczne zakwalifikowanie go do kategorii "uzasadnionego i poważnego zastrzeżenia". Oceny tej należy dokonywać każdorazowo w odniesieniu do konkretnej sprawy i indywidualnie ustalonych w niej okoliczności. Innymi słowy, korzystanie przez organ z tego rodzaju uprawnienia (tj. kierowania na badania lekarskie) powinno być ograniczone tylko do tych przypadków, gdy zastrzeżenia co do stanu zdrowia kierowcy przekraczają "zwykłą miarę", co oznacza, że nie wystarczy w tym przypadku samo stwierdzenie stanu chorobowego u kierowcy. Przeciwnie, konieczne jest uprawdopodobnienie, że zdiagnozowana dysfunkcja jest na tyle poważna, iż może zagrozić bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

2. Przesłanką skierowania na badania są zastrzeżenia organu decyzyjnego, a nie wyłącznie podmiotu wnioskującego (np. prokuratora), a zatem zastrzeżenia co do stanu zdrowia kierowcy winien stwierdzić organ wydający decyzję o skierowaniu na badania. Z tego należy wywieść, że ustalenia w tym zakresie nie mogą opierać się wyłącznie na wniosku właściwego podmiotu, lecz organ decyzyjny winien sam przeprowadzić postępowanie wyjaśniające celem ustalenia, czy faktycznie istnieją zastrzeżenia co do stanu zdrowia kierowcy zagrażające bezpiecznemu prowadzeniu przez niego pojazdów. W sytuacji zatem, gdy w okolicznościach danej sprawy informacja o stanie zdrowia kierowcy nie jest jednoznaczna, to organ decyzyjny powinien podjąć we własnym zakresie działania zmierzające do uzyskania pewności odnośnie do konieczności skierowania kierowcy na badania lekarskie.

Skład sądu

Adam Osik

Alina Dominiak (przewodniczący)

Bartłomiej Adamczak (sprawozdawca)

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 grudnia 2025 r. sprawy ze skargi H. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 31 lipca 2025 r. Nr SKO Gd/3804/24 w przedmiocie skierowania na badania lekarskie uchyła zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Starosty Wejherowskiego z dnia 28 czerwca 2024 r. Nr KM.5430.2916.2024.

Uzasadnienie

Decyzją z dnia 28 czerwca 2025 r. (nr KM.5430.2916.2024) Starosta Wejherowski - działając na podstawie **art. 99 ust. 1 pkt 2** , **art. 75 ust. 1 pkt 5** , **art. 101 ust. 2** ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz.U. z 2023 r. **poz. 622** ze zm. - zwanej w skrócie: "u.k.p.") i **art. 104** ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2024 r. **poz. 572** - zwanej w skrócie: "KPA") - orzekł o skierowaniu H. P. (zwanego dalej także "stroną", "skarżącym"), posiadającego uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B i C, na badania lekarskie przeprowadzane w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem.

W uzasadnieniu decyzji organ wyjaśnił, że w dniu 2 maja 2024 r. do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wejherowie wpłynął wniosek Prokuratury Rejonowej w Wejherowie sygn. akt (...) z dnia 29 kwietnia 2024 r. o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie skierowania H. P. na badanie lekarskie z uwagi na nasuwające się zastrzeżenia co do stanu zdrowia w zakresie predyspozycji do kierowania pojazdami mechanicznymi. Z uzasadnienia wniosku oraz z wyciągu z opinii sądowo-psychiatrycznej wynika, że H. P. jest chory psychicznie (schizofrenia paranoidalna), a poczynione rozpoznanie nasuwa zastrzeżenia co do stanu jego zdrowia, a zwłaszcza uwarunkowanych nimi predyspozycji do kierowania pojazdami mechanicznymi.

Dnia 7 maja 2024 r. Starosta Wejherowski wszczął postępowanie administracyjne w sprawie skierowania H. P. na badanie lekarskie w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem. Jednocześnie organ wezwał stronę do złożenia wyjaśnień dotyczących tego, czy jest objęty opieką poradni lekarskiej (jeśli tak, to jakiej oraz o dostarczenie zaświadczenia), pod czyją opieką lekarską się znajduje oraz czy przyjmuje na stałe leki (jeśli tak, to jakie).

W tym samym dniu organ zwrócił się z zapytaniem do Komisariatu Policji w Rumi o informacje co do interwencji w jakichkolwiek zdarzeniach drogowych z udziałem H. P.. Z uzyskanej od Policji odpowiedzi wynikało, że w stosunku do H. P. nie podejmowano interwencji związanych z wykroczeniami w ruchu drogowym, a dzielnicowy nie posiada wiedzy o zastrzeżeniach co do kwalifikacji lub zdolności strony do kierowania pojazdami.

W dniu 21 maja 2024 r. H. P. złożył oświadczenie, w którym poinformował, że dostarczy zaświadczenie lekarskie o stanie swojego zdrowia, a jednocześnie też oświadczył, że nie przyjmuje leków, które uniemożliwiałyby prowadzenie pojazdów samochodowych. W dniu 26 czerwca 2024 r. dostarczył organowi zaświadczenie lekarskie wydane przez E. Sp. z o.o. w G. (wystawione przez lekarza psychiatrę), wskazujące, że stan zdrowia pacjenta, prowadzone leczenie oraz przyjmowane leki nie stanowią przeciwwskazania do prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Mając powyższe na uwadze organ zaznaczył jednak, że - jak wynika z opinii sądowo-psychiatrycznej załączonej do wniosku Prokuratury Rejonowej w Wejherowie - u H. P. rozpoznano schizofrenię paranoidalną. Z dostępnych danych wynika, że podczas przesłuchania i badania strona nie ujawniała objawów wytwórczych, wielokrotnie natomiast powtarzała, że sytuacji nie jest w stanie "logicznie wytłumaczyć". H. P. prezentował wybiórcze problemy z pamięcią, podczas badania przyznał się również, że jest leczony takimi lekami jak: C., A. oraz T. Organ wskazał, że lek A. może powodować u niektórych osób senność i mniejszą zdolność koncentracji, jak również powodować zmniejszenie ostrości widzenia. W przypadku zaobserwowania takich objawów nie należy prowadzić pojazdów, obsługiwać urządzeń mechanicznych, ani wykonywać innych czynności, które wymagają dużej koncentracji uwagi.

Organ zaznaczył też, że jedynie badanie lekarskie przeprowadzone przez lekarza uprawnionego do badań lekarskich osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami i kierowców może wykazać, czy zastrzeżenia co do stanu zdrowia mogą mieć wpływ na kierowanie pojazdami mechanicznymi.

Zdaniem organu, celem ustawy o kierujących pojazdami jest zapobieganie zagrożeniom w ruchu drogowym. Dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym niezbędne jest czuwanie nad tym, aby osoby mające uprawnienia do kierowania pojazdami miały wymaganą w tym zakresie sprawność i to nie tylko w chwili ubiegania się o uprawnienia, ale również w okresie późniejszego z nich korzystania. W interesie społecznym pozostaje, by wszyscy kierowcy posiadali predyspozycje zdrowotne do prowadzenia pojazdów silnikowych, w sposób, który nie będzie zagrażał nie tylko ich zdrowiu i życiu, lecz również zdrowiu i życiu wszystkich innych użytkowników dróg. Skierowanie na badanie lekarskie nie przesądza o istnieniu przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów. Służy ono jedynie do wyjaśnienia istniejących w tym zakresie uzasadnionych zastrzeżeń. Wskutek przeprowadzonego badania może się więc okazać, że zastrzeżenia te nie zostaną potwierdzone, a zatem, że nie istnieją żadne przeciwwskazania do prowadzenia pojazdów. Badania te mają bowiem na celu jedynie weryfikację przez lekarzy specjalistów poważnych wątpliwości powziętych przez organ.

Po rozpatrzeniu odwołania strony, zaskarżoną decyzją z dnia 31 lipca 2025 r. (nr SKO Gd/3804/24) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku utrzymało w mocy decyzję organu I instancji.

Organ odwoławczy wyjaśnił, że zgodnie z dyspozycją **art. 75 ust. 1 pkt 5** KierujPojU, badaniu lekarskiemu przeprowadzanemu w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, zwanemu dalej "badaniem lekarskim", podlega, z zastrzeżeniem ust. 4 osoba posiadająca prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem, jeżeli istnieją uzasadnione i poważne zastrzeżenia co do stanu jej zdrowia. W myśl **art. 99 ust. 1 pkt 2** KierujPojU starosta wydaje decyzję administracyjną o skierowaniu kierowcy lub osoby posiadającej pozwolenie na kierowanie tramwajem na badanie lekarskie, jeżeli istnieją uzasadnione zastrzeżenia co do ich stanu zdrowia. Przepisy te nie doprecyzowują jednak, jakie konkretnie okoliczności zdrowotne przemawiają za skierowaniem kierowcy na badania lekarskie. Mowa w nich jedynie o tym, że muszą być one "uzasadnione" oraz "poważne". Są to zatem pojęcia pozostawiające właściwemu organowi administracji możliwość dokonania oceny, czy w konkretnym przypadku zachodzą przesłanki umożliwiające zastosowanie instytucji wyrażonej w **art. 75 ust. 1 pkt 5** KierujPojU, której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Są to pojęcia niedookreślone, niewskazujące precyzyjnie, jakie zastrzeżenia są wystarczające do skierowania kierowcy na badania lekarskie. Okoliczności ustalone przez organ muszą zatem przynajmniej z dużym prawdopodobieństwem wskazywać, że z uwagi na stan zdrowia w stosunku do kierującego mogą występować przeciwwskazania zdrowotne do kierowania pojazdami i powinny one zostać zweryfikowane podczas badania lekarskiego.

Z przedmiotowych regulacji wynika, że decyzja o skierowaniu na badania lekarskie powinna zapaść wówczas, gdy organ uzna informację w powyższym zakresie za wiarygodną. W literaturze i orzecznictwie wskazuje się, że chodzi o przesłanki, które z dużą dozą prawdopodobieństwa wskazują na istotne zmniejszenie się sprawności kierującego pojazdem. Może to być np. pochodząca z różnych źródeł informacja o pogorszonym stanie zdrowia, objawy chorobowe świadczące o zaistnieniu przeciwwskazań do wydania prawa jazdy. Skierowanie na badania lekarskie może więc nastąpić, gdy jest prawdopodobne, że stan zdrowia kierowcy świadczy o istnieniu przeciwwskazań do kierowania pojazdami, nie jest natomiast wymagana całkowita pewność w tym zakresie. Ostateczne rozstrzygnięcie w tej kwestii powierzone zostało bowiem uprawnionym w tym zakresie lekarzom.

Kolegium wyjaśniło, że skierowanie na badania lekarskie przeprowadzone w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem ma charakter prewencyjny. Dla zapewnienia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego niezbędne jest bowiem czuwanie nad tym, by osoby posiadające uprawnienia do kierowania pojazdami miały wymaganą sprawność nie tylko w chwili ubiegania się o uprawnienia, ale także w okresie późniejszym, kiedy już z tych uprawnień korzystają.

Postępowanie w przedmiocie skierowania strony na badania lekarskie zostało zainicjowane wnioskiem prokuratora, który wyjaśnił, że w toku prowadzonego postępowania karnego przeciwko stronie (podejrzanej o złożenie fałszywych zeznań w sprawie dotyczącej kradzieży pojazdu, tj. o czyn z **art. 233 § 1** Kodeksu karnego), przeprowadzono jednorazowe badanie sądowo-psychiatryczne, na podstawie którego ustalono, że strona cierpi od wielu lat na schizofrenię paranoidalną. Stwierdzona choroba oraz przyjmowane na stałe leki psychotropowe (C., A. oraz T.) nasuwają zastrzeżenia co do stanu zdrowia strony, świadomości choroby, a przede wszystkim predyspozycji do kierowania pojazdami. W ocenie prokuratora w przedmiotowej sprawie wystąpiły przesłanki do wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania przez stronę pojazdami mechanicznymi.

W ocenie Kolegium, poparta dowodami choroba psychiczna stanowi wystarczającą podstawę wydania przez Starostę Wejherowskiego pozytywnej decyzji w zakresie skierowania strony na badania lekarskie. Opinia będąca jej podstawą została sporządzona przez specjalistów w swojej dziedzinie, jest spójna, niesprzeczna, jednoznaczna i pełna.

Kolegium zaznaczyło, że fakt skierowania na badanie lekarskie nie jest równoznaczny z pozbawieniem kierowcy uprawnienia do kierowania pojazdami, gdyż celem badania jest wyjaśnienie wątpliwości dotyczących wpływu ujawnionych okoliczności dotyczących stanu zdrowia kierowcy na zdolność do bezpiecznego kierowania pojazdami. Badania mają potwierdzić albo wykluczyć istnienie przeciwwskazań do kierowania pojazdami. Wykładnia przywołanych przepisów ustawy musi w szczególności uwzględniać ich cel, czyli zapobieganie zagrożeniom w ruchu drogowym. Dlatego zastrzeżenia co do stanu zdrowia kierowcy winny dotyczyć aspektów zdrowia mogących mieć wpływ na zdolność do bezpiecznego prowadzenia pojazdów, a sformułowanie, że mają być one uzasadnione oznacza, iż winny opierać się na wiarygodnych podstawach. Psychofizyczna kondycja kierowcy jest natomiast bez wątpienia ważnym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Chodzi więc o sytuacje, gdy wątpliwości co do stanu zdrowia kierowcy wynikają z ujawnienia się jakichś okoliczności faktycznych mogących mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdu, których to weryfikacja wymaga wiedzy specjalistycznej. Stąd też - pomimo tego, że prawo do prowadzenia pojazdów ma charakter podmiotowy - dopuszczalna jest w tym zakresie ingerencja prawna organów polegająca na doprowadzeniu do sprawdzenia stanu zdrowia kierowcy.

Odnosząc się do zarzutów odwołania organ wyjaśnił, że dokonywanie ocen istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami zostało przekazane wyłącznie uprawnionym lekarzom z wojewódzkich ośrodków medycyny pracy. Tego rodzaju regulacja dotycząca czynności specjalistycznych, jakimi są badania lekarskie kierowców, oznacza, że na potrzeby postępowania prowadzonego przez organy administracji w celu kontroli uprawnień do prowadzenia pojazdów, nie jest dopuszczalne przeprowadzenie badań medycznych wskazanych osób w inny sposób. W szczególności nie jest możliwa weryfikacja treści orzeczenia lekarskiego stwierdzającego istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami na podstawie dowodu z przedłożonej przez stronę opinii.

W skardze na decyzję organu odwoławczego H. P. wyjaśnił, że rozpoznając sprawę organ odwoławczy powołał się na opinię lekarską, która została sporządzona w sprawie nie mającej nic wspólnego z ruchem drogowym i była niczym więcej jak opinią a nie orzeczeniem lekarskim. Z opinii tej wynika, że od wielu lat leczy się on psychiatrycznie i przyjmuje różne leki, które mogą mieć negatywny wpływ na prowadzenie pojazdów, jednakże - jak podkreślił - człowiek chory psychicznie odurzony lekami raz tylko wyjechałby na drogę i spowodowałby tyle szkód komunikacyjnych, że z pewnością wyładowałby w więzieniu.

Zdaniem skarżącego, Starosta zareagował we właściwy sposób wnioskując do Policji o informację na jego temat. Uzyskana odpowiedź jednoznacznie wykluczyła udział skarżącego w jakichkolwiek zdarzeniach i to pomimo, że ma on prawo jazdy kategorii B od 1986 r. a kategorii C od 1995 r., przy czym - jak zaznaczył - przez 5 lat był kierowcą zawodowym. Skarżący podkreślił, że nigdy nie brał udziału w kolizji drogowej, a jedynie dwukrotnie przekroczył prędkość i nie ma żadnych czynnych punktów karnych.

Dodał, że złożył przed organem oświadczenie, iż nie przyjmuje leków mających negatywny wpływ na prowadzenie pojazdów i przedłożył zaświadczenie lekarskie od specjalisty psychiatry - pod którego opieką się znajduje - że stan jego zdrowia, prowadzone leczenie oraz przyjmowane leki nie mają negatywnego wpływu na prowadzenie pojazdów mechanicznych.

Skarżący nadmienił ponadto, że w zeszłym miesiącu udał się do Ośrodka Szkolenia Zawodowego dla Kierowców w G. aby odnowić kwalifikację kierowcy zawodowego, gdzie pomyślnie przeszedł badania Lekarzy Medycyny Pracy Transportu oraz Psychologiczne. Otrzymał orzeczenia lekarskie i psychologiczne ważne 5 lat i uzyskał licencję kierowcy zawodowego kategorii C ważną 5 lat.

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku wniosło o jej oddalenie w całości podtrzymując stanowisko zawarte w uzasadnieniu wydanego rozstrzygnięcia.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

W myśl **art. 1 § 1 i § 2** ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t.j. Dz.U. z 2024 r. **poz. 1267** ze zm.) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej.

Na mocy **art. 145 § 1** ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2024 r. **poz. 935** ze zm. - dalej w skrócie jako: "PostAdmU") uwzględnienie skargi następuje w przypadku: naruszenia prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, naruszenia prawa dającego podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego lub innego naruszenia przepisów postępowania, jeśli mogło mieć ono istotny wpływ na wynik sprawy (pkt 1), a także w przypadku stwierdzenia przyczyn powodujących nieważność kontrolowanego aktu (pkt 2) lub wydania tego aktu z naruszeniem prawa (pkt 3). W przypadku uznania, że skarga nie ma uzasadnionych podstaw podlega ona oddaleniu, na podstawie **art. 151** PostAdmU. Zgodnie z **art. 134 § 1** PostAdmU sąd wydaje rozstrzygnięcie w granicach danej sprawy, nie będąc związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Stosownie zaś do **art. 135** PostAdmU sąd stosuje przewidziane ustawą środki w celu usunięcia naruszenia prawa w stosunku do aktów lub czynności wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach sprawy, której dotyczy skarga, jeżeli jest to niezbędne dla końcowego jej załatwienia.

Dokonując kontroli zaskarżonego rozstrzygnięcia w oparciu o wyżej wskazane kryterium Sąd uznał, że złożona skarga zasługuje na uwzględnienie.

W rozpoznawanej sprawie przedmiotem kontroli Sądu była decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku utrzymująca w mocy decyzję Starosty Wejherowskiego orzekającą o skierowaniu skarżącego na badania lekarskie w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

Materialnoprawną podstawę wydanych w sprawie decyzji stanowiły przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz.U z 2025 r. **poz. 1226** ze zm. - dalej w skrócie "u.k.p.").

Stosownie do treści **art. 75 ust. 1 pkt 5** KierujPojU badaniu lekarskiemu przeprowadzonemu w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem podlega osoba posiadająca prawo jazdy (...), jeżeli istnieją uzasadnione i poważne zastrzeżenia co do stanu jej zdrowia. Zgodnie natomiast z **art. 99 ust. 1 pkt 2 lit. b)** . KierujPojU, gdy istnieją uzasadnione zastrzeżenia co do stanu zdrowia decyzję o skierowaniu na badanie lekarskie wydaje starosta.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że organy rozpoznając niniejszą sprawę zasadnie przyjęły, iż organ wydający uprawnienia do kierowania pojazdami dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu musi czuwać nad tym, by osoby mające uprawnienia do kierowania pojazdami miały wymaganą sprawność także w okresie, gdy z tych uprawnień korzystają, a dla realizacji tego celu służy regulacja zawarta w przywołanym powyżej **art. 75 ust. 1 pkt 5** KierujPojU. Należy jednak mieć równolegle na uwadze, że prawo do prowadzenia pojazdów ma charakter podmiotowy, a jego ograniczenia mogą mieć miejsce tylko w ściśle określonych przez prawo wypadkach, i z tego też powodu ingerencja organu administracyjnego w postaci sprawdzenia stanu zdrowia kierującego jest ograniczona. Organ nie może zatem dokonywać tej czynności w sposób dowolny, lecz tylko wtedy, gdy spełnione są ustawowe przesłanki. Wezwanie kierującego do poddania się sprawdzeniu stanu zdrowia - w myśl przywołanego przepisu - jest bowiem dopuszczalne tylko wówczas, gdy nasuną się "uzasadnione" a jednocześnie także "poważne" zastrzeżenia co do stanu jego zdrowia. W omawianym przepisie nie chodzi bowiem o każde zastrzeżenie co do stanu zdrowia kierowcy, tylko o takie zastrzeżenie, które jest uzasadnione ustalonymi okolicznościami faktycznymi, a przy tym jest poważne, a więc rodzi uzasadnioną obawę o stwarzanie przez kierującego zagrożenia dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Nie istnieje jeden, generalny miernik zastrzeżenia co do stanu zdrowia kierowcy pozwalający na automatyczne zakwalifikowanie go do kategorii "uzasadnionego i poważnego zastrzeżenia". Oceny tej należy dokonywać każdorazowo w odniesieniu do konkretnej sprawy i indywidualnie ustalonych w niej okoliczności. Innymi słowy, korzystanie przez organ z tego rodzaju uprawnienia (tj. kierowania na badania lekarskie) powinno być ograniczone tylko do tych przypadków, gdy zastrzeżenia co do stanu zdrowia kierowcy przekraczają "zwykłą miarę", co oznacza, że nie wystarczy w tym przypadku samo stwierdzenie stanu chorobowego u kierowcy. Przeciwnie, konieczne jest uprawdopodobnienie, że zdiagnozowana dysfunkcja jest na tyle poważna, iż może zagrozić bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Podkreślenia przy tym wymaga, że przesłanką skierowania na badania są zastrzeżenia organu decyzyjnego a nie wyłącznie podmiotu wnioskującego (np. prokuratora), a zatem zastrzeżenia co do stanu zdrowia kierowcy winien stwierdzić organ wydający decyzję o skierowaniu na badania. Z tego należy wywieść, że ustalenia w tym zakresie nie mogą opierać się wyłącznie na wniosku właściwego podmiotu lecz organ decyzyjny winien sam przeprowadzić postępowanie wyjaśniające celem ustalenia czy faktycznie istnieją zastrzeżenia co do stanu zdrowia kierowcy zagrażające bezpiecznemu prowadzeniu przez niego pojazdów. W sytuacji zatem, gdy w okolicznościach danej sprawy informacja o stanie zdrowia kierowcy nie jest jednoznaczna, to organ decyzyjny powinien podjąć we własnym zakresie działania zmierzające do uzyskania pewności odnośnie do konieczności skierowania kierowcy na badania lekarskie (por. wyroki WSA: w Olsztynie z dnia 10 kwietnia 2025 r., sygn. akt **II SA/OI 86/25** ; w Krakowie z dnia 22 maja 2024 r., sygn. akt **III SA/Kr 225/24** czy w Gdańsku z dnia 17 kwietnia 2024 r., sygn. akt **III SA/Gd 509/23**).

W niniejszej sprawie postępowanie w sprawie skierowania skarżącego (kierowcy) na badania lekarskie w celu ustalenia u niego istnienia lub braku istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami zostało wszczęte z urzędu przez Starostę Wejherowskiego, na podstawie sygnalizacji Prokuratora Rejonowego w Wejherowie i jego wniosku o wszczęcie przez organ omawianego postępowania w stosunku do H. P. z uwagi na to, że z przeprowadzonego jednorazowego badania sądowo-psychiatrycznego skarżącego (jako osoby podejrzanej w postępowaniu karnym prowadzonym pod sygn. akt (...) o złożenie fałszywych zeznań w sprawie dotyczącej kradzieży pojazdu), stwierdzone zostało, że cierpi on od wielu lat na "schizofrenię paranoidalną" (przy czym - jak wynikało z wniosku Prokuratora - choroba psychiczna stwierdzona u ww. nie spowodowała niemożności pociągnięcia go do odpowiedzialności karnej), co jednak - w ocenie Prokuratora - z uwagi także na "przyjmowane na stałe leki psychotropowe", nasuwało zastrzeżenia co do posiadania przez skarżącego predyspozycji do kierowania pojazdami.

Z regulacji ustawowych, jak też z tego, co już powyżej zostało wskazane, niewątpliwie wynika, że stan zdrowia kierowcy jest istotną przesłanką bezpieczeństwa ruchu. Regulacja ta ma na celu nie tylko niedopuszczenie do udziału w ruchu w charakterze kierujących osób nieposiadających wymaganego stanu zdrowia, ale także eliminowanie z ruchu tych osób, które utraciły warunki zdrowotne już po uzyskaniu uprawnień do prowadzenia pojazdów lub tych z nich, u których przeciwwskazania do prowadzenia pojazdów nie zostały ujawnione w toku badania przed wydaniem prawa jazdy.

Rozpoznanie niniejszej sprawy wymagało zatem rozważenia zaistnienia przesłanek wymienionych w przepisach, zgodnie z którymi starosta może skierować na badania lekarskie osobę, co do której powziął wiarygodną informację o zastrzeżeniach w stanie zdrowia tej osoby, mogących powodować niezdolność do prowadzenia pojazdów. W tej sytuacji wniosek Prokuratora stanowił sygnał dla organu administracji publicznej uprawnionego do wydania przedmiotowej decyzji do zbadania, czy dysponuje on wiarygodną informacją o uzasadnionych i poważnych zastrzeżeniach o stanie zdrowia skarżącego, mogących powodować u niego niezdolność do prowadzenia pojazdów. Zatem organ ten miał rozstrzygnąć wg stanu faktycznego istniejącego na dzień orzekania, czy spełnione zostały w sprawie przesłanki do wydania decyzji w oparciu o **art. 99 ust. 1 pkt 2 lit. b)** . KierujPojU i w tym celu - zgodnie z zasadami wyrażonymi w **art. 7** , **art. 77 § 1** oraz **art. 80** KPA - zobligowany był do zgromadzenia stosownego materiału dowodowego a następnie poddania go wszechstronnej ocenie, a w konsekwencji stwierdzenia - w świetle przesłanek określonych w **art. 75 ust. 1 pkt 5** KierujPojU - podstaw uzasadniających wydanie rozstrzygnięcia w przedmiocie skierowania skarżącego na badania lekarskie.

Przepis **art. 75 ust. 1 pkt 5** KierujPojU został tak zredagowany, że po pierwsze, musi istnieć przesłanka materialnoprawna w postaci "uzasadnionych i poważnych zastrzeżeń co do stanu zdrowia", a po drugie, muszą one być potwierdzone w wyniku przeprowadzonego postępowania, które kończy decyzja o skierowaniu na badania lekarskie. Jak zostało to powyżej już zaznaczone, to działający z urzędu starosta wydaje decyzję administracyjną o skierowaniu kierowcy na badania lekarskiego, czyniąc to na podstawie informacji i ustaleń stanu faktycznego uzyskanych w ramach wykonywania zadań własnych. Nie oznacza to jednak, że uzyskane tą drogą informacje stanowią niejako automatyczną i samoistną podstawę dla organu do wydania decyzji o skierowaniu kierowcy na badania lekarskie. Wręcz przeciwnie, to na organie administracji (staroście), do którego wpływa określona informacja (np. tak jak w omawianej sprawie od prokuratora), dotycząca zastrzeżeń natury zdrowotnej u danego kierowcy, ciąży każdorazowo obowiązek oceny, czy otrzymana informacja wraz załączoną dokumentacją stanowi wystarczającą (przekonującą) podstawę do inicjowania postępowania administracyjnego w powyższym zakresie, a jeżeli tak, to pamiętać należy, że okoliczność ta - wszczęcie postępowania, nie przesądza jeszcze sama w sobie o treści rozstrzygnięcia kończącego to postępowanie (np. o wydaniu rozstrzygnięcia o skierowaniu kierowcy na badania lekarskie). Na organie administracji publicznej prowadzącym każde postępowanie administracyjne, a zatem także w przedmiocie skierowania osoby posiadającej prawo jazdy na badania lekarskie, stosownie do tzw. zasady oficjalności, ciąży obowiązek dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz wyczerpującego zebrania, rozpatrzenia, a następnie oceny całego materiału dowodowego mającego znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej stosownie do **art. 7** , **art. 77 § 1** oraz **art. 80** KPA (por. wyrok WSA w Gdańsku z dnia 3 września 2020 r., sygn. akt **III SA/Gd 271/20**).

W niniejszej sprawie organy obu instancji przyjęły, że wystarczającą okolicznością wskazującą na istnienie uzasadnionych i poważnych zastrzeżeń co do stanu zdrowia skarżącego, uzasadniającą wszczęcie postępowania a następnie nałożenie na skarżącego obowiązku poddania się badaniu lekarskiemu mającemu na celu stwierdzenie istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, była w istocie wyłącznie informacja

sygnalizacyjna Prokuratora Rejonowego w Wejherowie, w której wskazano, że ze sporządzonej w grudniu 2023 r. opinii sądowo-psychiatrycznej wynika, że skarżący od wielu lat cierpi na schizofrenię paranoidalną, a w konsekwencji "stwierdzona u niego choroba oraz przyjmowane na stałe leki psychotropowe nasuwają zastrzeżenia co do stanu jego zdrowia, świadomości choroby, a zwłaszcza predyspozycji do kierowania pojazdami mechanicznymi".

Przed wszystkim zwrócić należy uwagę, że - z załączonego do wniosku Prokuratora o wszczęcie wobec skarżącego postępowania w sprawie skierowania go na badania lekarskie mające na celu ustalenie istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami mechanicznymi - wyciągu z opinii sądowo-psychiatrycznej wynika, że skarżący "jest leczony z powodu schizofrenii", bez dookreślenia jednak jakiego rodzaju (typu) ta choroba u skarżącego występuje, co w sposób oczywisty przeciwstawia się stwierdzeniom zawartym zarówno we wniosku Prokuratora, jak też w uzasadnieniach decyzji organów, wskazującym na występowania u skarżącego "schizofrenii paranoidalnej". Należy w związku z tym zatem wskazać, że po pierwsze, przyjęta przez organy za podstawę rozstrzygnięcia omawiana okoliczność faktyczna nie znajduje odzwierciedlenia w materiale dowodowym; po drugie zaś zwrócić należy uwagę, że schizofrenia nie jest chorobą jednorodną, gdyż dzieli się na określone rodzaje charakteryzujące się określonymi objawami (np. paranoidalną, katatoniczną, hebefreniczną, rezydualną), które mogą mieć znaczenie z punktu widzenia predyspozycji do kierowania pojazdami. Przyjęcie zatem, że skarżący cierpi na "schizofrenię paranoidalną" (tym bardziej, gdy w treści sporządzonej opinii wskazano m.in., że: "w trakcie przesłuchania i badania - badany nie ujawniał objawów wytwórczych, wielokrotnie natomiast powtarzał, że sytuacji nie jest w stanie >logicznie wytłumaczyć «. Prezentował wybiórcze problemy z pamięcią. Tempore criminis miał zachowaną zdolność rozpoznania znaczenia czynów i pokierowania postępowaniem"), należy ocenić jako całkowicie dowolnie przyjęte ustalenie. To samo - w ocenie Sądu - należy odnieść do stwierdzenia przyjmowania przez skarżącego leków psychotropowych. Wbrew bowiem stwierdzeniu Prokuratora oraz organów, z przekazanej opinii sądowo-psychiatrycznej nie wynika jednoznacznie jakie leki skarżący w momencie jej sporządzania przyjmował (wskazano tam bowiem: "nie do końca pamiętam (C., A., T.)"), natomiast już w toku postępowania administracyjnego skarżący złożył oświadczenie, w którym wskazał, że nie przyjmuje leków, które uniemożliwiałyby mu prowadzenie pojazdów, co dodatkowo - i co wydaje się istotne w sprawie - zostało potwierdzone w wydany w dniu 25 czerwca 2025 r. zaświadczeniu lekarskim przez lekarza psychiatrę, pod którego opieką znajduje się skarżący. W tym zakresie należy zatem wskazać, że stwierdzenie przez organ I instancji (zaaprobowane w istocie przez organ odwoławczy), iż "lek A. może powodować u niektórych osób senność i mniejszą zdolność koncentracji, jak również powodować zmniejszenie ostrości widzenia" a "w przypadku zaobserwowania takich objawów nie należy prowadzić pojazdów, obsługiwać urządzeń mechanicznych, ani wykonywać innych czynności, które wymagają dużej koncentracji uwagi"), nie może być w okolicznościach niniejszej sprawy uznane za podstawę wystarczającą i uzasadniającą wypełnienie przesłanek określonych w **art. 75 ust. 1 pkt 5** KierujPojU. Jakkolwiek fakt przyjmowania leków psychotropowych może przemawiać za istnieniem "uzasadnionych i poważnych" zastrzeżeń odnośnie stanu zdrowia, to jednak w takim przypadku organy powinny jednoznacznie wyjaśnić, a następnie w sposób nie nasuwający wątpliwości uzasadniać dlaczego w rozpoznawanej sprawie przyjmowanie tego rodzaju leków przemawia za istnieniem zastrzeżeń o takim charakterze, a w konsekwencji za skierowaniem na badania (por. wyrok WSA w Gdańsku z dnia 20 listopada 2025 r., sygn. akt **III SA/Gd 494/25**). W niniejszej sprawie - abstrahując od braku jednoznacznego ustalenia w toku postępowania faktu przyjmowania przez skarżącego wskazanych leków (m.in. leku A.) - organy nie wykazały w sposób przekonujący, dlaczego w rozpoznawanej sprawie przyjmowanie tego rodzaju leku przemawia za istnieniem uzasadnionych zastrzeżeń u skarżącego, gdyż nawet przywołując charakterystykę i skutki działania tego leku nie wskazały na źródło takich - jakby nie było odwołujących się do wiedzy specjalnej - wiadomości. W okolicznościach niniejszej sprawy zasadnym działaniem organu w tym zakresie niewątpliwie powinno być zatem uzyskanie informacji na temat przyjmowanych leków oraz ich ewentualnego wpływu na predyspozycje do kierowania przez skarżącego pojazdami od lekarza psychiatry, pod którego opieką znajduje się skarżący. W ocenie Sądu ww. opinia sądowo-psychiatryczna, a tym bardziej informacja Prokuratora sugerująca na tej podstawie przeprowadzenie przez organ administracji postępowania w przedmiocie skierowania skarżącego na badania lekarskie, nie mogła stanowić wystarczającej podstawy do wydania zaskarżonych decyzji, gdyż w istocie sama w sobie nie obrazowała istniejących zastrzeżeń co do stanu zdrowia skarżącego, które można by uznać za na tyle poważne, by uzasadniały przeprowadzenie wobec skarżącego badania lekarskiego. Tym bardziej, iż z całokształtu okoliczności sprawy - tj. zarówno kontekstu sporządzenia przedmiotowej opinii w postępowaniu karnym (niedotyczącym w żaden sposób deliktu wskazującego na jakikolwiek związek z utratą skarżącego predyspozycji do kierowania pojazdami, np. w związku ze sprowadzeniem zagrożenia w ruchu drogowym), czy też braku stwierdzenia w takiej opinii u skarżącego uzależnienia od substancji psychoaktywnych (np. narkotyków czy alkoholu) - nie wynikało, by zachodziły inne przekonujące powody do skierowania skarżącego na badania. Należy raz jeszcze podkreślić, że zastrzeżenia co do stanu zdrowia kierowcy powinny dotyczyć tego rodzaju aspektów zdrowia, które mogłyby mieć wpływ na zdolność do bezpiecznego prowadzenia pojazdów, a sformułowanie, że "mają być uzasadnione" oznacza, że są one oparte na słusznych i usprawiedliwionych podstawach. Chodzi więc o sytuację, gdy wątpliwości co do stanu zdrowia kierowcy wynikają z ujawnienia się jakichś okoliczności faktycznych mających wpływ na zdolność do bezpiecznego prowadzenia pojazdu, których to weryfikacja wymaga wiedzy specjalistycznej. Pojęcie zastrzeżenia co do stanu zdrowia kierowcy użyte w **art. 99 ust. 1 pkt 2 lit. b)** . KierujPojU obejmuje także zastrzeżenia co do stanu zdrowia psychicznego (por. wyrok WSA w Olsztynie z dnia 15 kwietnia 2025 r., sygn. akt **II SA/Ol 103/25**). Podkreślenia jednakowoż wymaga, że w omawianym przepisie nie chodzi o każde zastrzeżenie co do stanu zdrowia kierowcy, lecz tylko o takie, które jest uzasadnione ustalonymi okolicznościami faktycznymi, a jednocześnie jest na tyle poważne, że może rodzić uzasadnioną obawę o stwarzanie przez kierującego zagrożenia dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Mając powyższe na uwadze przyjąć należało, że zebrany w niniejszej sprawie materiał dowodowy, ograniczający się w istocie do pisma sygnalizacyjnego Prokuratora, bazującego na ww. opinii sądowo-psychiatrycznej z dnia 16 grudnia 2023 r., nie dawał samoistnie wystarczających podstaw do przyjęcia, że w czasie wydania zaskarżonych decyzji istniały uzasadnione zastrzeżenia co do stanu zdrowia skarżącego, uzasadniające skierowanie go na badanie lekarskie mające na celu stwierdzenie bądź wykluczenie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. Podstawę wydania decyzji o skierowaniu na badania lekarskie mogą stanowić tylko te przesłanki, które z dużą dozą prawdopodobieństwa wskazują na istotne zmniejszenie się sprawności kierującego pojazdem, zaś organy administracji publicznej nie są uprawnione do dawania wiary każdej informacji prowadzącej do wszczęcia procedury kierowania na badania kontrolne. Trudno uznać, aby tylko sygnał prokuratora, niepoparty żadnymi dokumentami stanowił podstawę do wydania skierowania na badania lekarskie (por. wyrok WSA w Gliwicach z dnia 30 listopada 2017 r., sygn. akt **II SA/Gl 819/17**).

Jednocześnie zaznaczenia w niniejszej sprawie wymagało także i to, że organy w przedmiotowej sprawie nie poddały należytej ocenie innych dowodów zgromadzonych w materiale dowodowym, jak choćby zaświadczenia lekarskiego przedłożonego przez skarżącego czy wyjaśnień uzyskanych z Komisariatu Policji w Rumi.

Wobec poczynionych rozważań należało więc stwierdzić, że obowiązkiem organów było dokonanie prawidłowej oceny i ustalenie czy rzeczywiście istnieją "uzasadnione i poważne" zastrzeżenia co do stanu zdrowia skarżącego, a w szczególności czy stwierdzona u niego choroba psychiczna i przyjmowane w związku z nią leki, mogą przynajmniej z dużą dozą prawdopodobieństwa wskazywać na występowanie u skarżącego przeciwwskazań zdrowotnych co do dalszego udziału w ruchu drogowym w charakterze kierującego pojazdem.

Mając powyższe na uwadze - w ocenie Sądu - organy procedując w niniejszej sprawie uchybiły normom zawartym w przepisach **art. 7** , **art. 77 § 1 i 80** KPA, gdyż nie doszło do należytego i dostatecznego wyjaśnienia sprawy, pozwalającego na jej załatwienie, a w konsekwencji zastosowania określonej normy prawa

materialnego przewidującej nałożenie obowiązku na stronę (w realiach sprawy poddania strony badaniom lekarskim). Obowiązek wyczerpującego zebrania i rozpatrzenia materiału dowodowego nałożony na organy administracji publicznej, stanowi gwarancję realizacji zasady prawdy obiektywnej (materialnej) statuowanej przepisem **art. 7** KPA Organ administracji publicznej jest zatem zobowiązany do podjęcia czynności procesowych mających na celu zebranie całego materiału dowodowego i do rozpatrzenia tegoż materiału (**art. 77 § 1** KPA). Z tego też powodu organy są zobowiązane do podejmowania wszelkich kroków w celu wyczerpującego zebrania i rozpatrzenia całego materiału dowodowego pozwalającego na ustalenie stanu faktycznego sprawy zgodnego z rzeczywistością. Realizacja powyższych obowiązków wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego co do wszystkich okoliczności stanowiących fakty prawotwórcze, a następnie organ winien dokonać wszechstronnej oceny okoliczności konkretnej sprawy na podstawie analizy całego materiału dowodowego (**art. 80** KPA), a swoje stanowisko powinien przekonująco uzasadnić (**art. 107 § 3** w związku z **art. 11** KPA). Wymogu dokonania wszechstronnej oceny okoliczności konkretnej sprawy na podstawie analizy całego materiału dowodowego nie spełnia zabieg polegający na wybiórczym odwołaniu się wyłącznie do niektórych z ustalonych w sprawie okoliczności i pominięcie innych, w szczególności pozostających w sprzeczności, bez oceny ich wiarygodności, czy skonfrontowania z zasadami doświadczenia życiowego i zasadami logiki (por. wyrok WSA w Łodzi z dnia 5 listopada 2025 r., sygn. akt II SA/Ld 611/25).

W związku z powyższym, w ocenie Sądu, zaskarżona i poprzedzająca ją decyzja wydane zostały z naruszeniem ww. przepisów KPA w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

Jak już zaznaczono przepisy prawa materialnego wymagają, aby zastrzeżenia dotyczące stanu zdrowia były "uzasadnione i poważne". Oznacza to, że okoliczności ustalone przez organ muszą przynajmniej z dużym prawdopodobieństwem wskazywać, że z uwagi na stan zdrowia w stosunku do kierującego mogą występować przeciwskazania zdrowotne do kierowania pojazdami i powinny zostać zweryfikowane podczas badania lekarskiego, co w rozpoznawanej sprawie nie zostało jednoznacznie ustalone oraz nasuwa uzasadnione wątpliwości. Czyni to zapadłe decyzje przedwcześnie.

Mając powyższe na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, na podstawie **art. 145 § 1 pkt 1 lit. c)** w zw. z **art. 135**